



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

SHANDY PURNAMASARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 10 Oktober 1991, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Jalan Greenwood Golf indah No. 5 RT. 007 / RW. 010 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Burhannudin, SH., Mustofah Abidin, SH., MH., R. Bobby Wijanarko, SE., SH., M.hum., Eko Hendro Prasetyo, SH., Rohmad Amrulloh., SH., MH., Adi Ismanto., SH., para Advokat pada Kantor Hukum "AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap

1. **PUTRA SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Medan, tanggal lahir 5 November 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Perumahan Mukakuning Pratama Blok N No 01 RT.003/024 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Edy Hartono, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Nur Wafiq Warodat, Bintaro Arif Waskito, SH., para Advokat pada Kantor "EDY HARTONO & WARODAT Law Firm" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua,

Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Jabatan sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografi yang memberikan kuasa kepada Augustiwan Muhammad, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT;

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar para Pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., telah mengajukan gugatan Merek sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka”. Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek “MS GLOW” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026;
Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI
No Pendaftaran IDM000633038





2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 PENGGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR MEN” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Februari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstick”. Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek “MS GLOW FOR MEN” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Februari 2030;
- Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI
No Pendaftaran IDM000877377



3. Bahwa merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan contoh etiket merek sebagaimana tersebut di atas sejak terdaftar dan sampai saat ini masih digunakan PENGGUGAT pada barang-barang kosmetik yang kemudian diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya;
4. Bahwa sejak tahun 2016 PENGGUGAT dengan susah payah berupaya membangun usaha Kosmetik dan dengan kerja keras membangun reputasi yang baik terhadap merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan berbagai macam kegiatan promosi besar-besaran melalui berbagai media periklanan baik cetak maupun elektronik sehingga merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” semakin banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia;
5. Bahwa namun upaya PENGGUGAT dalam membangun dan membesarkan reputasi merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” kemudian ditiru



dengan cara yang tidak bertanggung jawab oleh TERGUGAT dengan dilandasi iktikad tidak baik telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan turut mendompleng, membonceng ketenaran merek milik PENGGUGAT guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah sehingga hal ini telah menyesatkan dan membingungkan konsumen dan sangat merugikan PENGGUGAT;

6. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2020 TERGUGAT telah mengirimkam pesan melalui DM Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN selaku Karyawan produk Kosmetik Merek "MS GLOW" milik PENGGUGAT yang meminta untuk dapat dipertemukan dengan PENGGUGAT dan Suaminya yakni Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA selaku Pemilik PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang memproduksi produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW";
7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 dilaksanakan pertemuan antara PENGGUGAT yang didampingi Suaminya yakni Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA dengan TERGUGAT dengan didampingi Istrinya, yang kemudian dengan segala bujuk rayu menyampaikan permintaan kerjasama bisnis skincare untuk membuka cabang guna menjual produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" di Kota Batam yakni di tempat domisili TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT mulai bertanya-tanya tentang segala hal mengenai skincare, dan PENGGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik "MS GLOW" mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal "MS GLOW" diproduksi, karena pada saat pertama merintis usaha PENGGUGAT tidak memiliki modal sehingga PENGGUGAT memproduksi secara maklon di Sidoarjo dan setelah memiliki modal baru kemudian mendirikan pabrik sendiri. PENGGUGAT juga menceritakan banyak hal kepada TERGUGAT tentang mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan;
8. Bahwa setelah dilaksanakan pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2020 tersebut ternyata TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi kembali baik dengan PENGGUGAT maupun Suaminya. Setahun berikutnya yakni pada sekitar bulan Juni 2021. Suami PENGGUGAT Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA menerima informasi dari PT. PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang membuat kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW" dan "MS GLOW



FOR MEN". Bahwa terdapat pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian diketahui dipesan oleh PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare merek "MS GLOW" milik PENGGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Terdapat kemiripan antara produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare "MS GLOW" milik PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan TERGUGAT kemudian berusaha menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan mengapa merek produknya sama dengan "MS GLOW". Namun hal ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT. Oleh karena itu kemudian PENGGUGAT berusaha menghubungi Istri TERGUGAT untuk komplain mengapa melakukan plagiat terhadap produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN"? Mengapa TERGUGAT menggunakan merek "PS GLOW" padahal bisa menggunakan merek "PS WHITE" atau "PS CARE". PENGGUGAT meminta TERGUGAT dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal ini diabaikan;

11. Bahwa merek-merek dagang "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" benar milik TERGUGAT yang terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, yakni sebagai berikut:

a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3.

Etiket Merek "PSTORE GLOW" milik PUTRA SIREGAR
No Pendaftaran IDM000943833



- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44

Etiket Merek "PSTORE GLOW" milik PUTRA SIREGAR
No Pendaftaran IDM000943834



- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

Etiket Merek "Pstore Glow Men" milik PUTRA SIREGAR
No Pendaftaran IDM000943835





Demikian sesuai Petikan Resmi Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Dirjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI;

12. Bahwa mencermati tanggal permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT menjadi semakin jelas bahwa TERGUGAT baru mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dimilikinya pada tanggal 24 Maret 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Permohonan DID2021020469 dengan etiket merek ditulis "PSTORE GLOW", kemudian tanggal 1 Mei 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Permohonan DID2021030679 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW" dan tanggal 1 Mei 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "Pstore Glow Men" No Permohonan DID2021030680 dengan etiket mereknya ditulis "PS GLOW MEN". Pengajuan permohonan pendafatran merek-merek tersebut baru dilakukan setelah 1 (satu) tahun TERGUGAT bertemu dengan PENGUGAT;
13. Bahwa pada saat pertemuan pada sekitar Agustus 2020 TERGUGAT sudah banyak bertanya-tanya kepada PENGUGAT tentang segala hal mengenai skincare dan PENGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik "MS GLOW" mulai sejarah PENGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal "MS GLOW" diproduksi, mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan. TERGUGAT pada saat meminta untuk dipertemukan dengan PENGUGAT memang sudah memiliki iktikad tidak baik dengan merencanakan untuk meniru merek, model bisnis dan maksud untuk memproduksi produk skincare bahkan bersiap menjadi pesaing PENGUGAT dalam membuat produk skincare yang memiliki kesamaan, namun TERGUGAT tidak mengungkapkan secara terbuka rencana itu. Dan yang amat disayangkan ternyata produk TERGUGAT memiliki kemiripan baik dari jenis, warna, bau, kemasan dengan yang diproduksi PENGUGAT dan dijual dengan harga lebih murah sehingga banyak reseller PENGUGAT yang pindan dan beralih kepada TERGUGAT. Merek yang digunakan TERGUGAT yakni "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang dimiliki PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT. Terlebih lagi kemudian diketahui merek-merek tersebut baru dimohonkan pendaftaran oleh TERGUGAT dan belum terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan demikian pada saat produk-produk skincare tersebut dipasarkan di masyarakat pada sekitar Juni 2021 tersebut sebenarnya merek-merek "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" milik TERGUGAT belum terdaftar karena masih dalam proses dimohonkan pendaftaran;

15. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sangat berkeberatan sehingga kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Keberatan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 26 Agustus 2021, terhadap Permohonan Pendaftaran Merek:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

16. Bahwa Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". No Permohonan DID2021020469. Alasan Penolakan:
 1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2021 tentang Merek dan

Halaman 8 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

2. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; IDM000639148, IDM000877377, IDM000633038;

b. Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021030679. Alasan Penolakan

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000639146.

c. Merek “Pstore Glow Men”. No Permohonan DID2021030680. Alasan Penolakan

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000877377, IDM000639146.

17. Bahwa terhadap Penolakan tersebut TERGUGAT kemudian mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek. Dan karena PENGUGAT bukan menjadi Pihak dalam Perkara di Komisi Banding Merek maka PENGUGAT hanya bisa menyampaikan informasi dan keberatan saja kepada Komisi Banding Merek terkait Permohonan Banding Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021020469; Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021030679. dan Merek “Pstore Glow Men”. No Permohonan DID2021030680. yang diajukan oleh TERGUGAT. Permohonan TERGUGAT ke Komisi Banding Merek kemudian dikabulkan sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,

Halaman 9 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Ditjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI diperintahkan untuk menerbitkan Sertifikat Merek yang dimohonkan TERGUGAT yang sebelumnya telah ditolak;

18. Bahwa membandingkan antara etiket merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik TERGUGAT dengan merek dagang "MS GLOW" No Pendaftaran IDM000633038 milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar terlebih dahulu, jelas memiliki kemiripan dan persamaan pada pokoknya. Mengapa TERGUGAT mendaftarkan merek dengan menggunakan etiket merek "PS GLOW" yang sama dengan merek PENGGUGAT, "MS GLOW" yang sudah terdaftar terlebih dahulu, padahal merek yang didaftarkan TERGUGAT adalah "PSTORE GLOW". Demikian pula antara merek dagang "Pstore Glow Men" dengan etiket mereknya ditulis "PS GLOW MEN" dengan No Pendaftaran IDM000943835 milik TERGUGAT kemudian dibandingkan dengan etiket merek dagang "MS GLOW FOR MEN" No Pendaftaran IDM000877377 yang dimiliki PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dahulu, juga sangat mirip terlebih lagi dengan pemberian tanda _ pada bagian bawah huruf E pada tulisan MEN sehingga menjadi tertulis E membuktikan adanya persamaan pada pokoknya yang meniru etiket merek yang dimiliki PENGGUGAT. Hal demikian jelas merupakan kesengajaan TERGUGAT untuk menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen produk-produk komestik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat;
19. Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat PENGGUGAT yang kemudian ditiru oleh TERGUGAT juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN", yakni sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;



- b. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;
 - c. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;
 - d. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
 - e. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
 - f. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
 - g. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
 - h. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
 - i. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
 - j. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;
20. Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang digunakan PENGGUGAT dan kemudian ditiru juga oleh TERGUGAT dalam menjual produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Jika PENGGUGAT menggunakan 4 (empat) tahapan dalam menjual produknya yakni dengan adanya: Distributor, Agen, Member dan Reseller model bisnis dan cara yang sama ini kemudian juga ditiru oleh TERGUGAT dalam menjual produknya. Jadi semua hal yang pernah diceritakan PENGGUGAT pada saat pertemuan dengan TERGUGAT pada pertengahan tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kemudian ditiru, diterapkan dan digunakan semua oleh TERGUGAT untuk bersaing dengan PENGGUGAT;

21. Bahwa beberapa konsumen PENGGUGAT ada yang terkecoh, bingung dan tersesat dan beralih kepada produk yang dikeluarkan TERGUGAT karena memiliki kemiripan dan kesamaan penulisan merek, nama produk, warna kemasan, wangi dan warna produk dan yang sangat tidak fair dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menghancurkan kepercayaan konsumen PENGGUGAT dikarenakan produk TERGUGAT dijual dengan harga lebih murah dengan menggunakan model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang sama dengan yang digunakan PENGGUGAT. Namun setelah PENGGUGAT melakukan berbagai improvement dan memberikan penjelasan-penjelasan guna mengembalikan kepercayaan konsumen maka berangsur-angsur konsumen sudah bisa menerima dan sudah mulai kembali beralih kepada PENGGUGAT;

22. Bahwa beberapa hal yang perlu digarisbawahi yang menjadikan bukti kuat TERGUGAT sebenarnya telah beriktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan mendaftarkan merek adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat mengajukan permohonan mendaftarkan merek berdasarkan tanggal penerimaan pendaftaran merek pada tanggal 24 Maret 2021 dan 1 Mei 2021, TERGUGAT dengan sengaja telah merencanakan mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834, namun dengan etiket mereknya hanya ditulis "PS GLOW", dan bukannya "PSTORE GLOW". Demikian juga merek dagang "Pstore Glow Men" No Pendaftaran IDM000943835, namun dengan etiket mereknya hanya ditulis "PS GLOW MEN", dan bukannya "Pstore Glow Men". Ini semua menunjukkan bahwa TERGUGAT telah sengaja meniru setelah sebelumnya terinspirasi dengan merek dagang "MS GLOW" No Pendaftaran IDM000633038 dan merek dagang "MS GLOW FOR MEN" No Pendaftaran IDM000877377 yang dimiliki PENGGUGAT yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu jelas bahwa dengan dilandasi iktikad tidak baik, pada saat mendaftarkan mereknya TERGUGAT telah memiliki niat untuk meniru, menjiplak ketenaran atau mengikuti merek PENGGUGAT yang sudah dikenal masyarakat luas dan sudah terdaftar terlebih dahulu demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Halaman 12 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sebelum mendaftarkan merek, TERGUGAT dengan segala cara melalui pendekatan-pendekatan telah mempengaruhi TERGUGAT dengan segala bujuk rayu sehingga PENGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik "MS GLOW" mulai sejarah PENGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal "MS GLOW" diproduksi, mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan. TERGUGAT pada saat meminta untuk dipertemukan dengan PENGUGAT memang sudah memiliki iktikad tidak baik dengan merencanakan untuk meniru merek, model bisnis dan maksud untuk memproduksi produk skincare bahkan bersiap menjadi pesaing PENGUGAT dalam membuat produk skincare yang memiliki kesamaan, namun TERGUGAT tidak mengungkapkan secara terbuka rencana itu. Dan yang amat disayangkan ternyata produk TERGUGAT memiliki kemiripan baik dari jenis, warna, bau, kemasan dengan yang diproduksi PENGUGAT dan dijual dengan harga lebih murah sehingga banyak reseller PENGUGAT yang pindah dan beralih kepada TERGUGAT. Merek yang digunakan TERGUGAT yakni "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang dimiliki PENGUGAT;
- c. Bahwa sebelum mendaftarkan merek sebenarnya TERGUGAT merupakan sahabat dan telah menjalin pertemanan yang baik dengan PENGUGAT dan Suaminya, namun ternyata hubungan yang baik ini kemudian telah dimanfaatkan dengan maksud dan dilandasi iktikad tidak baik serta telah direncanakan TERGUGAT untuk meniru, menjiplak, mengikuti Merek PENGUGAT, tidak hanya merek model bisnis dan produk skincare juga ikut ditiru demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Tentu saja PENGUGAT menjadi kecolongan dan tidak memiliki sangka dan kecurigaan bahwa ternyata TERGUGAT kemudian akan melakukan hal demikian yang sangat merugikan PENGUGAT;
23. Bahwa PENGUGAT sebagai pemilik merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" menjadi sangat dirugikan dengan terdapatnya merek "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" milik TERGUGAT. Dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dirugikan PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dagang "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" milik TERGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa "Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21".

24. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" namun upaya yang dilakukan PENGGUGAT ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT. Sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT membuat Laporan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek "MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN" ke BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI dengan No. Laporan Polisi: LP/B/484/VIII/2021/SKPT/ BARESKIM POLRI tanggal 13 Agustus 2021;
25. Bahwa atas laporan tersebut telah dilakukan Langkah-Langkah Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik dan telah dilakukan Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap PUTRA SIREGAR yakni TERGUGAT sebagai Pemohon Pendaftaran Merek "PSTORE GLOW dan "PSTORE GLOW MEN" yang juga merupakan pemegang saham pengendali atau sebagai pemilik PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA dan SAMPUTRI ANGELINA selaku Direktur PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA yang berubah nama menjadi PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, berdasarkan Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No. B/894/X/RES.2.1/ 2021/Dittipideksus tanggal 24 November 2021 yang diterima dari Penyidik. Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
26. Bahwa dengan demikian TERGUGAT terbukti telah melakukan pendaftaran merek yakni, sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3.
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3, 44

Halaman 14 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3

dengan dilandasi itikad tidak baik. Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik", menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) tersebut yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut".

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Mengingat merek yang dimiliki TERGUGAT terdaftar tanggal 24 Januari 2022, yakni:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

Maka secara formal permohonan gugatan pembatalan merek terdaftar ini dapatlah DITERIMA;

Halaman 15 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



28. Bahwa oleh karena sampai saat ini TERGUGAT masih memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk-produk Kosmetik dengan menggunakan merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW" serta merek dagang "Pstore Glow Men" No Pendaftaran IDM000943835 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW MEN", maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PENGGUGAT, maka mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk menghentikan, memproduksi, mengedarkan, dan atau memperdagangkan produk-produk Kosmetik dengan menggunakan merek dagang "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;

29. Bahwa selanjutnya terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa "Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek". Selanjutnya berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan "Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut". Selanjutnya pada Pasal 92 ayat (3) disebutkan "Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek".

30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi atau upaya hukum lain (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek "MS GLOW" yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran: IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek "MS GLOW FOR MEN" yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW" dan MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dulu;

5. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- d. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- e. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- f. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dengan segala akibat hukumnya.

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

Halaman 17 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- h. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- i. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- 7. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan produk-produk Kosmetik yang menggunakan merek "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum;
- 9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada para Pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan dengan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- 25.1. Bahwa dengan demikian TERGUGAT terbukti telah melakukan pendaftaran merek yakni, sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3.
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3, 44



- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini Merek yang dimiliki oleh PENGGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO", yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3;
- b. Merek "MS GLOW FOR MEN" yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3;

Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis". Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah "kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut". Sedangkan yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah "Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar".

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek “MS GLOW” yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
- 3.1. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:
 - a. Merek “PSTORE GLOW”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek “PSTORE GLOW”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. Merek “Pstore Glow Men”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik PENGGUGAT yang telah terdaftar terlebih dahulu yakni:
 - a. Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3;
 - b. Merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3;



4. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW" dan MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dulu;

5. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dengan segala akibat hukumnya.

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3



dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan produk-produk Kosmetik yang menggunakan merek "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum;

Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa hukum acara yang berlaku dalam sengketa HAKI adalah Hukum Acara Perdata, dengan demikian maka sebagai kontrol dan koreksi atas kesalahan formal dalam surat gugatan PENGGUGAT maka dimungkinkan adanya tangkisan berupa EKSEPSI guna memastikan proses peradilan dan pengambilan keputusan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa memperhatikan dan membaca tentang materi gugatan PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT merasa perlu untuk melakukan koreksi terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut sehubungan hal-hal bersifat formil, sebagai berikut :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa dalam materi gugatan PENGGUGAT selalu mendalilkan bahwa dirinya adalah Selaku Pemilik dari Merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000877377;

Akan tetapi mengacu pada pengumuman merek pada laman Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diketahui bahwa pemilik sesungguhnya kedua merek tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa :



- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;

Dengan demikian maka Sdri. SHANDY PURNAMASARI yang bukan pemilik dari merek terdaftar “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” maupun “MS GLOW FOR MEN”, pula tidak mengantongi permohonan merek lain-nya dari kementerian menurut hukum bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek;

Bahwa oleh karena PENGUGAT bukanlah pihak yang berkepentingan, mengingat dirinya secara pribadi bukanlah pemilik dari merek terdaftar “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” maupun “MS GLOW FOR MEN”, pula bukan produsen produk kosmetik yang menggunakan kedua merek tersebut, kiranya cukup menjadi alasan gugatan PENGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa PENGUGAT yang menuntut pembatalan atas pendaftaran masing-masing merek “PSTORE GLOW” IDM000943833; “PSTORE GLOW” IDM000943834; dan “PSTORE GLOW MEN” IDM000943835, ternyata dalam fundamentum petendi justru berkali-kali menyebut merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, sebagaimana tercantum pada posita gugatannya, antara lain:

➤ POSITA Nomor 9 (Sembilan) PENGUGAT mendalilkan:

“Bahwa PENGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”. Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA



ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare
“MS GLOW” milik PENGGUGAT;

➤ POSITA Nomor 10 (sepuluh) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Mengapa TERGUGAT menggunakan merek “PS GLOW” padahal bisa menggunakan merek “PS WHITE” atau “PS CARE”. PENGGUGAT meminta TERGUGAT dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal ini diabaikan”;

➤ POSITA Nomor 11 (sebelas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” benar milik TERGUGAT yang terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, yakni... “;

➤ POSITA Nomor 13 (tiga belas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Merek yang digunakan TERGUGAT yakni “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki PENGGUGAT”;

➤ POSITA Nomor 19 (Sembilan belas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut.”

➤ POSITA Nomor 20 (dua puluh) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang digunakan PENGGUGAT dan kemudian ditiru juga oleh TERGUGAT dalam menjual produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”.

➤ POSITA Nomor 24 (dua puluh empat) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” namun upaya yang dilakukan PENGGUGAT ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT”;

Bahwa penyebutan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” berkali-kali dalam gugatan PENGGUGAT dalam posita gugatan tersebut menciptakan kerancuan



dan kebingungan seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah merek yang sama, dan antara merek "PS GLOW MEN" dan merek "PSTORE GLOW MEN" adalah sama; sehingga PENGUGAT merasa percaya diri menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dengan narasi alasan dalam posita tentang merek "PS GLOW"; dan menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW MEN" dengan narasi alasan dalam posita tentang merek "PS GLOW MEN"; dan

Bahwa pada kenyataannya merek "PSTORE GLOW" merupakan merek yang berbeda dengan merek "PS GLOW"; dan merek "PSTORE GLOW MEN" merupakan merek yang berbeda dengan merek "PS GLOW MEN", dan masing-masing merek tersebut memiliki produk sendiri-sendiri, yang seluruhnya diproduksi dan dipasarkan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA: Bahwa, sebagai petunjuk awal tentang keberadaan merek "PSTORE GLOW" yang berbeda dengan merek "PS GLOW", masing-masing dapat dilihat pada produk yang beredar sebagaimana terdaftar pada BPOM antara lain :

PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PSTORE GLOW"

11.15

Cek Produk BPOM - BPOM RI
cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Senin, 11 April 2022 - 11:15:25

Produk Sarana Link

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Teregistrasi tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari MERK PSTORE GLOW

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18210110498 Terbit: 10-11-2021	Gentle Hydration Cream For Kids Merk: PSTORE GLOW KIDS Kemasan: Botol 50 mL, Tube 50 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210108862 Terbit: 07-10-2021	Body Lotion Floral Luxury Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 300 mL	MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211701480 Terbit: 03-10-2021	I Scream Sunscreen with SPF Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL, Tube 60 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210108752 Terbit: 03-10-2021	All Day Long Tinted Moisturizer with SPF Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL, Tube 60 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210400971 Terbit: 30-09-2021	Daily Luminous Pore Loose Powder Beige Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210400972 Terbit: 30-09-2021	Daily Luminous Pore Loose Powder Natural Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107846 Terbit: 12-09-2021	High Treatment Essence Centella Asiatica With Gold Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 60 mL, Botol 100 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107847 Terbit: 12-09-2021	Day Cream Royale Brightening Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107848 Terbit: 12-09-2021	All Day Long Tinted Moisturizer Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18212000384 Terbit: 12-09-2021	Eye Refreshment Tripeptide Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 10 mL, Botol 20 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 64 Data.

« Halaman 1 Dari 7 »

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome • Firefox4+ • IE7+ • Opera • Safari

Halaman 25 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PS GLOW"

11.16

Cek Produk BPOM - BPOM RI
cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Senin, 11 April 2022 - 11:16:38

Produk Sarana Link

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Teregistrasi tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari MERK PS GLOW

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18210112385 Terbit: 29-12-2021	Calming Cream Merk: PS GLOW Kemasan: Pot, 2 g, Pot, 3 g, Pot, 5 g, Pot, 10 g, Pot, Dus 2 g, Pot, D...	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18210111315 Terbit: 09-12-2021	Double Brightening Night Cream Merk: PS GLOW Kemasan: Pot, 10 g, Pot, 12.5 g, Pot, 15 g, Pot, 20 g, Pot, Dus 10 g...	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18211903095 Terbit: 11-11-2021	Serum DNA Salmon Merk: DPS GLOW Kemasan: Botol 15 mL, Botol 20 mL, Botol 30 mL, Botol 50 mL	MULTI PRESTASI MAS, PT Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
NA18190100127 Terbit: 23-10-2021	Brightening Body Lotion Merk: NEW PS GLOW Kemasan: tube, kardus, botol 100 mL, tube, kardus, botol 150 mL, tube, kar...	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18180105854 Terbit: 01-09-2021	Brightening Day Cream Merk: NEW PS GLOW Kemasan: pot/kardus 10 gram, pot/kardus 12.5 gram, pot/kardus 15 gram	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18180105855 Terbit: 01-09-2021	Acne Serum Merk: NEW PS GLOW Kemasan: kardus, botol 10 mL, kardus, botol 15 mL, kardus, botol 20 mL, ka...	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18210106973 Terbit: 12-08-2021	Hand Body Whitening Merk: DPS GLOW Kemasan: Tube 100 mL, Tube 150 mL, Tube 200 mL, Tube 250 mL, Tube 300 mL...	MULTI PRESTASI MAS, PT Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
NA18211901880 Terbit: 04-08-2021	Crease Brightener Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211701107 Terbit: 04-08-2021	Sunscreen Brightener Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211000904 Terbit: 14-07-2021	Hair Mask Aroma Jasmine Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 100 g, Pot 200 g, Pot 250 g, Pot 500 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 30 Data.

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome - Firefox4+ - IE7+ - Opera - Safari

PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PSTORE GLOW MEN"

11.32

Cek Produk BPOM - BPOM RI
cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Senin, 11 April 2022 - 11:32:04

Produk Sarana Link

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Teregistrasi tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari MERK Pstore glow men

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18211206155 Terbit: 09-09-2021	Fresh Facial Wash 3in1 Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Tube 60 mL, Tube 100 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18211901934 Terbit: 08-08-2021	Fresh Serum Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 15 mL, Botol 20 mL, Botol 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210106787 Terbit: 08-08-2021	Fresh Day and Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Tube 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18211204982 Terbit: 25-07-2021	Gentle Purple Rice Brightening Face Toner Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 100 mL, Botol 60 mL, Botol 100 mL, Botol 60 mL	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18211204951 Terbit: 24-07-2021	Gentle Purple Rice Brightening Facial Foam Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 60 mL, Botol 100 mL, Botol 60 mL, Botol 100 mL	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106057 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Day Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g, Pot 10 g, Pot...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106058 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106063 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g, Pot 10 g, Pot...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18211204028 Terbit: 24-06-2021	Gentle Purple Rice Brightening Facial Wash Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 100 g, Botol 60 g, Botol 100 g, Botol 60 g, Tube 100 g, Tub...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210104985 Terbit: 23-06-2021	Gentle Purple Rice Calming Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 15 g, Tube 5 g, Tube 5 g, Pot 3 g, Pot...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 12 Data.

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome - Firefox4+ - IE7+ - Opera - Safari

Halaman 26 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGUGAT yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" namun dalam posita justru menerangkan dan menjelaskan tentang narasi merek "PS GLOW", merupakan gugatan yang tidak memiliki relevansi antara POSITA dan PETITUM, sebagaimana pepatah melayu :

"ANGSA DIMULUT, AYAM DIGENGGMAN"

Antara ucapan dengan kenyataan saling bertentangan;

Bahwa Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg menegaskan bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang:

- i. Dasar hukum gugatan tidak jelas.
- ii. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
- iii. Objek sengketa tidak jelas.
- iv. Kerugian tidak dirinci.
- v. Petitum gugatan tidak jelas.
- vi. Posita dan Petitum saling bertentangan.

Dengan demikian maka gugatan PENGUGAT yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" namun dalam narasi posita justru membahas, menyebut, dan me-identifikasi merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah identik, dan seolah-olah merek "PSTORE GLOW MEN" dan merek "PS GLOW MEN" merupakan merek yang sama, patut dinyatakan OBSCUR LIBEL karena :

- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, yakni dalam posita menyebut merek "PSTORE GLOW" sebagai merek "PS GLOW", dan merek "PSTORE GLOW MEN" sebagai merek "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Objek sengketa tidak jelas, yakni apakah yang dipermasalahkan PENGUGAT dan sebagai alasan keberatan adalah pendaftaran merek "PSTORE GLOW" atau "PS GLOW", dan apakah merek "PSTORE GLOW MEN" atau "PS GLOW MEN" seolah-olah merek_merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita PENGUGAT menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW", atau dalam posita menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW MEN" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek

Halaman 27 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



“PSTORE GLOW MEN”, seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataan adalah berbeda;

3. GUGATAN GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalam narasi gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercermin dalam :

Posita angka 9 (sembilan) berbunyi :

“Bahwa PENGGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”. Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare “MS GLOW” milik PENGGUGAT”;

Posita angka 19 (sembilan belas) berbunyi :

“Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat PENGGUGAT yang kemudian ditiru oleh TERGUGAT juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh Tergugat dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;
- b. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;
- c. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;



- d. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- e. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
- f. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- g. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- h. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
- i. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- j. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;

Bahwa narasi gugatan PENGGUGAT seolah TERGUGAT adalah produsen kosmetik merek "PS GLOW" sesuai materi posita tersebut adalah tidak benar sesuai data BPOM Republik Indonesia diatas sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa produsen kosmetik merek "PS GLOW" adalah CV. ZWEENA ADI NUGRAHA, sedangkan pihak pengguna merek "PS GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, dan bukan TERGUGAT;

Demikian pula apabila yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah produsen dari kosmetik dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN", maka sesuai data BPOM diatas diketahui bahwa Produsen dari kosmetik merek "PSTORE GLOW" adalah PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL dan PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI sedangkan pengguna merek "PSTORE GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 yakni jauh sebelum PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian dan mengajukan gugatan a quo, TERGUGAT telah memberikan kuasa pengalihan kepemilikan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" secara mutlak kepada PT. PSTORE



GLOW BERSINAR INDONESIA sehingga seluruh proses upaya pendaftaran hingga banding merek tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sendiri melainkan dilaksanakan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pengguna dan produsen kosmetik yang menggunakan kedua merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan PENGGUGAT yang merasa keberatan dengan produksi kosmetik dengan merek "PS GLOW" atau "PSTORE GLOW" kiranya wajib melibatkan pihak yang kedudukannya disebut dalam gugatan tersebut, yakni :

- CV. ZWEENA ADI NUGRAHA
- PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL
- PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI

Atau setidaknya-tidaknya wajib melibatkan pemilik dan pengguna dari merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yakni :

- PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Sehingga pengajuan gugatan hanya terhadap PENGGUGAT selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek tersebut baik "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan / atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" merupakan ERROR IN PERSONA atau setidaknya-tidaknya menyebabkan GUGATAN KURANG PIHAK;

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa sebagai petunjuk bahwa PENGGUGAT keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan / atau pengguna merek, saat ini PENGGUGAT sendiri telah digugat oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada pengadilan niaga Surabaya dalam perkara nomor 2/PDT.Sus.HAKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby karena menggunakan merek "MS GLOW" sedangkan merek terdaftar sesungguhnya adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE", sehingga dianggap menyerupai merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yang digunakan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;



B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa walaupun baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sejatinya tidaklah memiliki kepentingan apapun lagi terhadap merek-merek yang menjadi objek gugatan a quo, namun perkenankan TERGUGAT menjawab segala tuduhan PENGGUGAT antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2020 yang difasilitasi oleh Sdr. AAN yakni teman TERGUGAT yang saat ini bekerja selaku marketing PENGGUGAT, bahwa tujuan TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT semata-mata hanyalah untuk menjalin relasi; Akan tetapi tidaklah benar dalam pertemuan “pertama dan terakhir” yang hanya berdurasi sekitar 30 menit tersebut, TERGUGAT dengan segala bujuk rayu menyampaikan permintaan kerjasama bisnis skincare untuk membuka cabang guna menjual produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” di Kota Batam yakni di tempat domisili TERGUGAT.

Bahwa tidak benar pula dalil gugatan yang menyebut TERGUGAT mulai bertanya-tanya tentang segala hal mengenai skincare, sehingga PENGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik “MS GLOW” mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik baru mereka yang berlokasi di Sidoarjo seperti dalil PENGGUGAT; Perlu diketahui bahwa TERGUGAT adalah pengusaha yang telah sukses di usia muda dan memiliki prinsip hidup “tidak silau dengan harta” sehingga dikenal sebagai dermawan yang aksi sosialnya bahkan berkali-kali masuk rekor MURI; Bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT justru merasa kurang simpati sebab perkenalan yang semestinya berlangsung elegan tersebut justru PENGGUGAT malah meng-asong-kan dagangannya dengan menawarkan agar TERGUGAT membuat produk kosmetik sendiri sebagaimana artis-artis lain yang belakangan rame-rame membuat produk kosmetik dengan nama dan merek mereka sendiri namun produksinya maklon pada pabrik milik PENGGUGAT;

Bahwa upaya PENGGUGAT yang mengasongkan dagangannya dengan begitu berlebihan kepada TERGUGAT telah menghabiskan hampir setengah dari durasi waktu pertemuan tersebut sehingga cukup bagi TERGUGAT untuk menilai tipe macam apa PENGGUGAT tersebut;



2. Bahwa tidaklah benar dalam pertemuan makan siang “pertama dan terakhir” yang hanya berlangsung singkat dan berlokasi di restaurantsalah satu Mall di Jakarta tersebut, TERGUGAT seolah “mendownload dan meng-copy” seluruh rahasia dagang PENGGUGAT sebagaimana narasi berlebihan gugatannya;

Yang ada justru TERGUGAT pada saat itu terpaksa harus “pura-pura tertarik” mendengarkan asongan PENGGUGAT, dan sebagaimana diketahui berpura-pura bahagia terhadap hal yang menyebalkan sangatlah menguras energi, namun hal itu terpaksa dilakukan TERGUGAT untuk menghormati kenalan barunya yang gemar disebut sebagai CRAZY RICH MALANG tersebut;

3. Bahwa tidaklah benar merek dagang produk yang ditawarkan PENGGUGAT adalah MS GLOW, sebab sejatinya merek dagang terdaftar tersebut adalah MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE + LOGO, sebab jika merek dagang PENGGUGAT tersebut adalah MS GLOW saja maka tidaklah mungkin pendaftaran merek tersebut dikabulkan karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan kosmetik lain dengan merek dagang “PS GLOW” yang lebih dahulu terdaftar pada TURUT TERGUGAT pada tahun 2013 yakni hanya terpaut 1 (satu) huruf saja;
4. Bahwa keberatan PENGGUGAT yang menganggap merek “PSTORE GLOW” menyerupai merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE”, dan merek “PSTORE GLOW MEN” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MAN” adalah keliru, sebab :

- 4.1 Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

- 4.2 Bahwa kata GLOW sebagai nama merek untuk barang dan jasa kelas 3 merupakan nama merek yang dahulu pernah terdaftar dengan nomor D002008022316 yang telah berakhir masa perlindungan hak eksklusivanya;



4.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa :

“ Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

4.4 Maka sesuai data dari Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan HAM saat ini terdapat lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) merek barang / jasa golongan kelas 3 yang menggunakan kata GLOW yang masih terdaftar, 30 diantaranya sebagai berikut :

Merek	glow
Urutkan berdasarkan	A to Z
Perfect Glow Kode kelas : 3 Perfect glow = Merupakan suatu penamaan	
Lenny Glow Kode kelas : 3 Lenny Glow = Suatu penamaan	
SHINE & GLOW Kode kelas : 3 SHINE = Artinya Berkilau GLOW = Artinya Bermana	
Eastmere Glow Kode kelas : 3 Eastmere Glow : merupakan suatu penam	
After Glow Kode kelas : 3 After Glow merupakan Suatu Penamaan	
KAVI GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
AM GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
ULTRA GLOW Kode kelas : 3 Hanya Sebuah Penamaan	
D3N GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
HTS GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
BAI GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
Glow Ready Kode kelas : 3 Glow Ready : merupakan suatu penamaan	
NJIN GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
One Glow Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
MU GLOW Kode kelas : 3 Munawarrah cahaya	
BEVERLY GLOW Kode kelas : 3 Tidak Ada Terjemahan	
Oxcel Glow Kode kelas : 3	
BE GLOW Kode kelas : 3 Hanya Suatu Penamaan	
Glow Rose Kode kelas : 3 Hanya Suatu Penamaan	
MS Glow Kode kelas : 3 Hanya suatu penamaan	



4.5 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kata “GLOW” bukanlah eksklusif hanya milik MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE atau MS GLOW FOR MAN semata, melainkan telah menjadi merek GENERIK sehingga merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” diijinkan menurut ketentuan Undang-undang karena memiliki pembeda yakni kata PSTORE sebelum kata GLOW itu sendiri;

5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka kata “GLOW” bukanlah milik eksklusif TERGUGAT mengingat saat ini ada 280 produk kosmetik terdaftar menggunakan merek GLOW, namun hanya TERGUGAT saja yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT yang menyebut :

- Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3



- c. Merek "PSTORE GLOW MEN". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

Memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE dan MS GLOW FOR MAN, adalah klaim dan dalil yang mengada-ada, sehingga kiranya gugatan tersebut patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan segala uraian dalam EKSEPSI dan JAWABAN tersebut, maka TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan eksepsi :
 - PENGUGAT tidak memiliki legal standing;
 - GUGATAN OBSCUR LIBEL;
 - ERROR IN PERSONA atau GUGATAN KURANG PIHAK;
3. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG TERDAFTARNYA MEREK-MEREC MILIK TERGUGAT

1. Bahwa benar terdapat permohonan pendaftaran merek-merek atas nama Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Pemilik	Kelas
1		IDM000633038	SHANDY PURNAMASARI, PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA	3
2		IDM000639146	PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA	3



2. Bahwa benar terdapat permohonan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Etiket Merek	Nomor Permohonan	Pemilik	Kelas
1		DID2021030679 (01/05/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3
2		DID2021020469 (25/03/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3, 44
3		DID2021030680 (01/05/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3

3. Bahwa permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut pada awalnya ditolak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Permohonan / Nomor Pendaftaran	Dasar Penolakan
1	DID2021030679 / IDM000943833	Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *DID2021017499, IDM000639146
2	DID2021020469/ IDM000943834	1. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik; dan 2. Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau



		dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *IDM000639146, IDM000877377, IDM000633038
3	DID2021030680/ IDM000943835	Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *DID2021017499, IDM000877377, IDM000639146

4. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertifikat merek milik Tergugat atas dasar adanya putusan Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek milik Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 April 2022 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 April 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 81 (delapan puluh satu) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-81 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-70, P-71, P-72, P-76, P-77, P-78, P-79, dan P-80 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, dan P-14 berupa printout, serta bukti P-46, P-49, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-64, P-65, P-67, P-68, P-69, P-73, dan P-81 berupa fotocopy dari printout, sedangkan bukti P-60 dan P-66 berupa rekaman video sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Permohonan D002016044408 atas nama Pemegang Merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik, bedak, cat rambut lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka", yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Permohonan DID2020006601 atas nama Pemegang Merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa 3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik", yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran : IDM000633038 dari SHANDY PURNAMASARI kepada PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran : IDM000877377 dari SHANDY PURNAMASARI kepada PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran : IDM000633038 dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran : IDM000877377 dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Tanggal Penerimaan: 20 Septermber 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038 atas nama Pemegang Merek SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW FOR MEN". Tanggal Penerimaan: 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377 atas nama Pemegang Merek SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-8;

Halaman 38 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Brosur Products Price List MS GLOW, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Brosur “MS GLOW FOR MEN” untuk Produk MASKULIN, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Brosur “MS GLOW FOR MEN” untuk New Product Produk Natural Deodorant, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Our Products Price List MS GLOW, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Foto Bersama PENGUGAT selaku Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dengan Pemilik PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI di Lokasi Pembuatan Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” di Sidoarjo, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Foto PENGUGAT selaku Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dengan latar belakang kegiatan Produksi di PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI saat Pembuatan Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” di Sidoarjo, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 003/2019. tanggal 1 Maret 2019 untuk Pesanan barang produk-produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 007/2019. tanggal 3 Juli 2019 untuk Pesanan barang produk-produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 008/2019. tanggal 1 Agustus 2019 untuk Pesanan barang produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy Surat Jalan No. 22/XII/MSG/2018 tanggal 24 Desember 2018 kepada CV. CANTIK INDONESIA di Malang untuk Pengiriman Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy Surat Jalan No. 23/XII/MSG/2018 tanggal 24 Desember 2018 kepada CV. CANTIK INDONESIA di Malang untuk Pengiriman Produk-

Halaman 39 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, yang diberi tanda bukti P-19;

20. Foto Copy Surat Pernyataan Perncabutan Kuasa Penggunaan Hak Atas Merek MS GLOW tertanggal 5 September 2019, diberikan PENGUGAT sebagai Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yang sebelumnya dipergunakan untuk pengurusan Notifikasi BPOM produk-produk kosmetik “MS GLOW” yang pernah diproduksi secara maklon di PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, namun saat ini sudah tidak lagi , yang diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy Surat PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI kepada Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM tertanggal 12 September 2019 , yang diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 45/PBS/VI/20 tanggal 30 Juni 2020 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA , yang diberi tanda bukti P-22;
23. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 81/PBS/XII/020 tanggal 3 Desember 2020 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 39/PBS/VI/021 tanggal 9 Juni 2021 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek PENGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA , yang diberi tanda bukti P-24;
25. Foto Copy Salinan Akta No. 02 tanggal 23 Oktober 2019 hal Pendirian Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh Sugianto, SH., M.Kn, Notaris di Malang , yang diberi tanda bukti P-25;
26. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-005377.AH.01.01. TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tanggal 23 Oktober 2019 , yang diberi tanda bukti P-26;
27. Foto Copy Salinan Akta No. 08 tanggal 16 Juni 2021 hal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh

Halaman 40 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donni Yulian Dwi Siswanto, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang , yang diberi tanda bukti P-27;

28. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034555.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 , yang diberi tanda bukti P-28;
29. Foto Copy Salinan Akta No. 26 tanggal 30 Desember 2021 hal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh Donni Yulian Dwi Siswanto, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang , yang diberi tanda bukti P-29;
30. Foto Copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-03-0494827 tanggal 31 Desember 2021. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA , yang diberi tanda bukti P-30;
31. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120014150584 atas nama PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA diterbitkan tanggal 8 November 2019, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Foto Copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama Perusahaan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120014150584. Barang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan Kosmetik. Dikeluarkan tanggal 8 November 2019 , yang diberi tanda bukti P-32;
33. Foto Copy Surat Keterangan Penggunaan Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” tanggal 4 Agustus 2021 dari PENGGUGAT kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk memproduksi, menotifikasi dan mengedarkan produk kosmetika , yang diberi tanda bukti P-33;
34. Foto Copy Surat Keterangan Penggunaan Merek “MS GLOW FOR MEN” tanggal 4 Agustus 2021 dari PENGGUGAT kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk memproduksi, menotifikasi dan mengedarkan produk kosmetika, yang diberi tanda bukti P-34
35. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209157 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Facial Wash, yang diberi tanda bukti P-35;
36. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209158 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT.

Halaman 41 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Toner Glowing, yang diberi tanda bukti P-36;

37. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209160 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW ACNE TONER, yang diberi tanda bukti P-37;
38. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210112213 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 26 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Ultimate Night Cream, yang diberi tanda bukti P-38;
39. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210112222 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 26 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Acne Night Cream, yang diberi tanda bukti P-39;
40. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210111474 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 10 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW FOR MEN Energy Serum, yang diberi tanda bukti P-40;
41. Foto Copy Certificate of Achievement : Best Spirited Inspiring & Creativity Women Award Winner 2019. Awarded to SHANDY PURNAMASARI Founder MS GLOW tanggal 1 Maret 2019. Diberikan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang diberi tanda bukti P-41;
42. Foto Copy Certificate of Achievement : Indonesia Product & Brand Awards. Has been awarded to MS GLOW. Category: Best Quality Product Skincare tanggal 6 September 2019. Diberikan oleh Pusat Prestasi Indonesia, yang diberi tanda bukti P-42;
43. Foto Copy Foto Trophy Marketeers Omni Brand of the Year 2020. MS GLOW Bertumbuh Agresif Secara Omnichannel tanggal 10 September 2020. Diberikan oleh Hermawan Kertajaya, Penerbit: Majalah Marketeers, yang diberi tanda bukti P-43;
44. Foto Copy Cover Majalah Marketeers Omni Brand of the Year 2020. MS GLOW Bertumbuh Agresif Secara Omnichannel tanggal 10 September 2020. Diberikan oleh Hermawan Kertajaya, Terbit di: Majalah Marketeers. Edisi September 2020, yang diberi tanda bukti P-44;
45. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2020. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Exclusive Face

Halaman 42 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Care Cosmetics, tanggal 18 Desember 2020. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-45;

46. Foto Cop Berita Online: MS Glow Raih Indonesia Best Brand Award 2020. Sumber: Investor.id, tanggal 22 Desember 2020 , yang diberi tanda bukti P-46;
47. Foto Copy Ucapan Terima Kasih dari Manejemen Arema FC kepada MS GLOW atas dedikasi, kerja sama dan sinergi bersama Arema FC dalam Kompetisi Liga 1 Tahun 2020 , yang diberi tanda bukti P-47;
48. Foto Copy Foto Trophy Gatra Innovation Awards 21. MS GLOW untuk Inovasi Pengembangan Skincare Dalam Negeri. Kategori Terobosan Korporasi dan Yayasan Anugerah. Diberikan oleh Majalah Gatra , yang diberi tanda bukti P-48;
49. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Gatra Innovation Award Berkat Inovasi Skincare. Sumber: Gatra.com, tanggal 1 Mei 2021 , yang diberi tanda bukti P-49;
50. Foto Copy Indonesia Young Women Future Business Leaders 2021. Awarded to SHANDY PURNAMASARI Founder MS GLOW as Indonesia Young Woman Future Business Leaders 2021, tanggal 16 Juli 2021. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-50;
51. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2021. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Exclusive Face Care Cosmetics, tanggal 25 November 2021. Diberikan oleh Majalah SWA, yang diberi tanda bukti P-51;
52. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2021. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Men's Special Facial Treatment Package, tanggal 25 November 2021. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-52;
53. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Rekor MURI Penjualan Tertinggi, Owner Akui Senpat Gemetaran Gegara Hal Ini. Sumber: Suara.com, tanggal 25 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-53;
54. Foto Copy Berita Online: Pecahkan Rekor! MS Glow Sabet Rekor Muri, Bosnya Sampai Gemetaran Menerima Penghargaan ini. Sumber: Warta Ekonomi.co.id, tanggal 24 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-54;
55. Foto Copy Berita Online: MS Glow Beauty Raih Penghargaan Marketeers Omni Brands of The Year 2 Tahun Berturut Turut. Sumber: Surya.co.id., tanggal 12 September 2021 , yang diberi tanda bukti P-55;

Halaman 43 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Gold Winner Marketeers Youth Choice Award (YCA) 2022. Sumber: www.marketeers.com, tanggal 26 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-56;
57. Foto Copy Berita Online: Belum Genap Setahun Playmaker Beard & Haor Serum MS Glow For Men Raih Penghargaan Top Brand. Sumber: Warta Ekonomi.co.id, tanggal 4 April 2022, yang diberi tanda bukti P-57;
58. Foto Copy Company Profile MS GLOW 2021, yang diberi tanda bukti P-58;
59. Foto Copy Membangun Reputasi Dengan Menggaet Brand Ambassador Ternama, yang diberi tanda bukti P-59;
60. Foto Copy Video Perkembangan Produk, Pencapaian Prestasi, usaha kerja keras PENGGUGAT membangun Reputasi Merek "MS GLOW" sejak Tahun 2016 s.d 2022, yang diberi tanda bukti P-60;
61. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "PSTORE GLOW" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No. Permohonan: DID2021030679. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa :3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa, yang diberi tanda bukti P-61;
62. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "PSTORE GLOW" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No. Permohonan: DID2021020469. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa, yang diberi tanda bukti P-62;
63. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "Pstore Glow Men" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No. Permohonan: DID2021030680 Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa :3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa, yang diberi tanda bukti P-63;
64. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Instagram dan WhatsApp beberapa kali selama bulan Juni s.d Juli 2020 antara TERGUGAT dengan Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN, yang diberi tanda bukti P-64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto Copy Foto Pertemuan Bersama antara TERGUGAT didampingi Istri dengan PENGGUGAT didampingi Suami pada tanggal 20 Agustus 2020 , yang diberi tanda bukti P-65;
66. Foto Copy Video Pertemuan Bersama antara TERGUGAT didampingi Istri dengan PENGGUGAT yang didampingi Suami pada tanggal 20 Agustus 2020 , yang diberi tanda bukti P-66;
67. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) WhatsApp pada sekitar bulan Juni 2021 antara CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA dengan Suami PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-67;
68. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Instagram antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-68;
69. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Instagram antara SEPTIA YETRI OPANI/Istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT , yang diberi tanda bukti P-69;
70. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW", dengan Nomor Permohonan DID2021020469, tanggal penerimaan 25 Maret 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-70;
71. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW", dengan Nomor Permohonan DID2021030679, tanggal penerimaan 1 Mei 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-71;
72. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW MEN", dengan Nomor Permohonan DID2021030680, tanggal penerimaan 1 Mei 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-72;
73. Foto Copy Data Seller MS GLOW Yang Join ke PS GLOW , yang diberi tanda bukti P-73;

Halaman 45 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto Copy Tabel Persamaan Produk “MS GLOW” dan “PS GLOW” , yang diberi tanda bukti P-74;
75. Foto Copy Perbandingan Persamaan Pada Pokoknya Antara Produk-Produk Skincare Yang Menggunakan Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan Merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men”, yang diberi tanda bukti P-75;
76. Foto Copy Surat dari Kantor Hukum “EDY HARTONO & WARODAT Law Firm” tanggal 16 Agustus 2021. Perihal: Tanggapan Somasi, yang diberi tanda bukti P-76;
77. Foto Copy Laporan Polisi: LP/B/484/VIII/2021/SKPT/ BARESKIM POLRI tanggal 13 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-77;
78. Foto Copy Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No. B/894/X/ RES.2.1/ 2021/Dittipideksus tanggal 24 November 2021 yang diterima dari Penyidik. Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diberi tanda bukti P-78;
79. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Desember 2021. Perihal: Pengaduan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021020469, “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021030679 dan “PSTORE GLOW MEN”, dengan Nomor Permohonan DID2021030680 atas nama PUTRA SIREGAR , yang diberi tanda bukti P-79;
80. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Ketua Komisi Banding Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Desember 2021. Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan terkait Permohonan Banding Merek “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021020469, “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021030679 dan “PSTORE GLOW MEN”, dengan Nomor Permohonan DID2021030680 atas nama PUTRA SIREGAR , yang diberi tanda bukti P-80;
81. Fotocopy Profil Perusahaan PT PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA No SK Pengesahan AHU-0034430.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-81;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan **di bawah sumpah** sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FADLAN ABDUL KADIR alias AAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan suaminya sejak bulan Desember 2019, dikenalkan oleh teman sekedar breakfast di rumahnya, di Kemang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana punya usaha bisnis kosmetik. Semenjak bertemu, Saksi sudah mengetahui Penggugat punya usaha tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki usaha Ms Glow dan Ms GLOW for MEN. Saksi tahu Penggugat menjalankan usaha semenjak 2013, tapi MS GLOW sendiri semenjak 2016, saksi mengetahui karena Penggugat dan Suaminya adalah klien Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan Penggugat dan Suaminya dalam mempromosikan usaha dengan tepat sasaran dan inovatif, caranya dengan melakukan kerjasama dengan media TV, Radio, Media Cetak dan Brand Amabasador besar serta artis-artis;
- Bahwa Penggugat dan Suaminya juga telah mendapat penghargaan-penghargaan, yang saksi tahu penghargaan Best Brand tahun 2020 dan MURI, Marketers dan lain-lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Putra Siregar pada tahun 2019 tepatnya bulan Juli, dikenalkan teman, Saksi sempat bekerjasama dalam kegiatan sosial bagi-bagi 1000 HP. Saat itu Putra Siregar minta dikenalkan kepada Raffi Ahmad. Putra Siregar sering memberi sponsor kalau Saksi buat even dan sering melakukan kerjasama;
- Bahwa saksi mengetahui bisnis yang dijalani Putera Siregar adalah jualan Handphone di Condet Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat kenal Penggugat dan Suaminya. Awalnya kenal lewat media sosial;
- Bahwa dalam bukti video dan bukti Chat pada bukti P-64, terdapat chatting yang menunjukkan komunikasi Saksi dengan Tergugat



terkait permintaan untuk bertemu dengan Penggugat. Saksi berpikir, mereka sama-sama orang baik, Tergugat minta dipertemukan dengan Penggugat, hingga akhirnya hal ini disampaikan ke Gilang Widya Pramana, Kemudian Gilang Widya Pramana sempat mempertanyakan Tergugat yang sedang bermasalah dengan bea cukai. Ditanya, amankah? dijawab Saksi aman, akhirnya terjadi pertemuan di daerah Jakarta Selatan;

- Bahwa tujuan Tergugat minta dipertemukan adalah untuk belajar bagaimana bisa sukses dalam usia muda;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di bulan Agustus 2020. Tempatnya di mall Citos, Jakarta Selatan. Yang hadir dalam pertemuan tersebut selain Saksi ada Putera Siregar dan Istrinya, Deo, dan Jess Amelia. Penggugat hadir bersama suaminya Gilang Widya Pramana. Pertemuan itu terjadi selama 2 jam. Dalam pertemuan tersebut Tergugat sangat senang bertemu dengan Penggugat dan Gilang Widya Pramana, bagaimana kiat untuk bisa sukses muda, bisa punya pesawat. Gilang Widya Pramana kemudian cerita awalnya maklon dulu sebelum punya pabrik sendiri. Diceritakan Gilang maklon di PT. Ekost Jaya di Sidoarjo, diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing, secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Penggugat dan Suaminya adalah usaha Kosmetik. Yang disampaikan Putera Siregar juga tentang kosmetik. Kosmetik PStore/PS Glow waktu itu belum ada;
- Bahwa setelah pertemuan kurang lebih setahun kemudian, Saksi mengetahui ada produk kosmetik dengan etiket merek PS Glow dan PS Glow Men. Saksi mengetahui dari media sosial Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui produk kosmetik PS Glow dan PS Glow Men dari Putra Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui Putra Siregar pernah mengaku istrinya sebagai seller MS Glow;
- Bahwa setelah mengetahui ada produk PS Glow dan PS Glow Men dipasarkan, reaksi Gilang Widya Pramana marah lalu curhat di sosmed. Yang Curhat adalah Penggugat bersifat sindiran seperti memakai kata "save kreatifitas". Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saling DM sebagai bentuk protes Penggugat kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kemudian ada konflik antara Shandy Purnamasari dengan Putra Siregar dimana Shandy Purnamasari membuat laporan terhadap Putra Siregar, namun perkembanganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang upaya penyelesaian, ada upaya melakukan mediasi. Saksi terlibat dalam mediasi tersebut. Pertemuan di J99 Tower difasilitasi Gus Miftah sebagai mediator. Dalam mediasi tersebut ada 3 (tiga) poin yang dibicarakan, pertama, Penggugat menuntut produk PS Glow harus ditarik di pasaran, kedua meminta maaf di depan publik atau media massa dan ketiga, ganti rugi materiil. Untuk tuntutan Pertama dan Kedua bisa dipenuhi oleh Tergugat, tuntutan Ketiga tidak bisa sehingga kemudian tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa perdamaian adalah inisiatif Putra Siregar untuk mediasi. Pada waktu itu Tergugat langsung minta maaf, Tergugat memohon agar Penggugat mencabut laporan di Bareskrim.;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu Tergugat sudah jadi pengusaha sukses di bidang penjualan Handphone. Toko Tergugat yang terkenal adalah PStore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dituntut untuk dibatalkan merek Pstore atau PS Glow. Saksi tidak mengetahui PS Glow dan PStore adalah dua merek yang berbeda;
- Bahwa pada saat mediasi yang jadi penolakan adalah nilai kerugiannya. Angkanya 15 Milyar yang akan diserahkan ke Masjid. Tidak mengetahui berapa nilai awalnya, tapi endingnya adalah 15 Milyar. Tapi Gilang Widya Pramana tidak setuju nilai tersebut;
- Bahwa mediasi itu terjadi setelah Tergugat ditetapkan sebagai Tersangka. Saksi tidak tahu perkembangan perkaranya;
- Bahwa dalam proses produksi, setahu Saksi menggunakan nama Perusahaan, tapi MS Glow for Men menggunakan nama Gilang Widya Pramana, MS Glow Beauty menggunakan nama Shandy Purnamasari
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan adalah Shandy Purnamasari;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Merek MS Glow;
- Bahwa saksi kenal Maharani Kemala Dewi setahu Saksi Suaminya satu group dengan MS Glow;

Halaman 49 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Shandy Purnamasari adalah pemilik MS Glow dari Instagram, waktu mau verifikasi instragram. Pernah di screen shoot;
- Bahwa pernah ditunjukkan bukti chatting antara Saksi dengan Tergugat P-19, P-64, P-65. Saksi mengetahui itu adalah chatting dirinya dengan Tergugat;

2. LEONARDUS ARY SUGIARTO

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah supplier kemasan, entitasnya CV.Prakasa Buana Sentosa, bergerak dalam bidang botol plastik. Kantor pemasaran di Surabaya, pabrik di Bekasi, termasuk produksi botol kosmetik dll., CV. Prakasa Buana Sentosa sudah ada sejak tahun 2010;
- Bahwa MS Glow punya kontrak dengan CV. Prakasa Buana Sentosa dalam bidang kemasan plastik untuk kemasan MS Glow. Ruang lingkup kontraknya, kontrak quantity, menjamin keberadaan botol plastik, untuk mengamankan investasi yang dibuat. Kontrak itu dibuat besar agar CV. Prakasa Buana Sentosa bisa membeli peralatan. Tujuannya setelah CV. Prakasa Buana Sentosa membeli mesin tidak sia-sia dan ada keberlanjutan;
- Bahwa hubungan CV. Prakasa Buana Sentosa dengan MS Glow atau MS Glow Men pada sekitar akhir tahun 2019. Saksi dihubungi MS Glow, disampaikan kalau kapasitasnya kurang maka butuh tambahan supplier, lalu dibuat perjanjian;
- Bahwa mekanisme kontrak order MS Glow pada saat meeting menyampaikan untuk kemasan jenis apa, desain seperti apa, biasanya kalau sudah existing produk mereka beri sampel, kita bikin cetakan. Kalau butuh mesin baru, kita investasi mesin. Kalau misal MS Glow untuk produk baru, ada proses desain, mereka setuju baru kemudian dicetak;
- Bahwa ada kontrak besar yang sampai saat ini belum selesai. Sekitar bulan Oktober – Januari 2021 memang ada penurunan drastis. Sampai saat ini belum ada peningkatan. Kontraknya sekitar 6 jutaan pieces, yang pasti jumlahnya dalam jutaan;
- Bahwa kemasan yang diorder MS Glow, tidak pernah diorder pihak lain. Karena cetakan ini yang order satu orang, yang bayar juga satu orang, karena Penggugat juga deposit. Dalam kasus ini MS Glow mau bikin cetakan, Saksi investasi mesin, MS Glow investasi



cetakan. Saksi minta deposit yang akan dikembalikan kalau kontrak selesai. Dipotong dengan tagihan pada masa akhir kontrak. Saksi tidak akan jual kemasan ke orang lain, apalagi disitu ada identitas MS Glow nya;

- Bahwa pada saat Saksi ke pabrik di Bekasi sekitar bulan April 2020, saat malam terakhir sebelum Saksi pulang ke Surabaya Saksi bertemu dengan rekan Saksi yang bernama Pak Gabriel, Saksi melihat ada dua orang tamu yang menunggu. Pak Gabriel mengatakan itu tamu yang mau memesan botol seperti punya MS GLOW. Pak Gabriel juga cerita warnanya juga minta silver seperti milik MS GLOW tidak mau warna yang lain. Kemudian Saksi meminta kepada Pak Gabriel agar menolak pesanan orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan yang memesan namanya Totok dari PT. Ekosjaya. Pak Gabriel cerita bahwa ia sudah pernah menolak pesanan tersebut tetapi agak memaksa bahkan sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Eko selaku pemilik PT. Ekosjaya. Namun Saksi meminta kepada Pak Gabriel agar menolak karena secara etika bisnis tidak bisa seperti itu dan takutnya ada crash dengan MS GLOW sehingga menjadi tidak enak serta apakah kuantitasnya bisa menggantikan punya MS GLOW;
- Bahwa Pak Gabriel cerita PT. Ekosjaya memproduksi untuk Putera Siregar. Saksi menolak berdasarkan adanya kemiripan dengan MS Glow dan tidak efisien dari sisi bisnis. Saat itu Saksi juga mendengar dari pihak MS Glow juga mau ganti desain. Kebetulan desainya sama dan mirip dengan Putera Siregar. Waktu itu PS mau dikasih variasi, tapi hingga saat ini tidak ada realisasi. Saksi ada itikad menyampaikan ke Gilang Widya Permana karena ide variasi ini sama dengan yang didengar dari PS Glow. Saksi sudah pernah mendengar kalau MS Glow akan mengganti desain. Saksi hanya berpesan kepada rekannya agar ditolak. Keesokan harinya Saksi menanyakan kepada rekannya apakah sudah ditolak? Dijawab sudah,
- Bahwa setahu Saksi PT. Ekosjaya bergerak di bidang kosmetik. Saksi tahu pada tahun 2004 sampai 2008 saat Saksi masih jadi karyawan. PT. Ekosjaya adalah customer sampai saat ini tapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handle adalah anaknya bukan Pak Eko. PT. Ekosjaya berlokasi di Surabaya, yang punya Eko Sutarto dan anaknya Tantio;

- Bahwa setelah disampaikan kalau PS Glow mau buat kemasan yang sama, Saksi tahu dari sosmed kalau Penggugat bereaksi dengan curhat.
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri dimana PS memproduksi kemasan dimana, tapi kalau dari produknya diproduksi di PT. Ekosjaya. Kalau kemasan botolnya Saksi tidak tahu, PT. Ekosjaya tidak punya pabrik kemasan sehingga ambil kemasan dari pabrik lain;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kalau Penggugat pernah ada kerjasama dengan PT. Ekosjaya. Tapi pada saat MS Glow mencari Saksi, Saksi pada saat itu mengadakan marketing research, siapa MS Glow, keuangannya bagaimana, seperti apa, di situ Saksi tahu Penggugat pernah maklon di PT. Ekosjaya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini MS Glow sudah tidak maklon di PT. Ekosjaya, karena sudah punya pabrik sendiri,
- Bahwa setahu Saksi antara MS Glow dengan PS Glow yang ada lebih dahulu adalah MS Glow. Saksi tidak tahu PS Glow punya Sertifikat Merek atau tidak;
- Bahwa sebagai produser, Saksi tidak akan produksi kecuali ada izin dari pemilik HKI nya, tapi kalau tidak ada HKI nya boleh-boleh saja. Kita sebagai produser tidak akan meneliti satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sampai memeriksa HKI nya, menurut Saksi cukup dengan kontrak tersebut, untuk produser sudah cukup aman. Saksi hanya sebagai jasa mencetak saja;
- Bahwa terkait adanya pesanan pihak lain pada sekitar April 2020 Saksi tidak ketemu langsung dengan pihak yang memesan. Yang memesan sesuai penjelasan dari Pak Gabriel adalah PT. Ekosjaya. Saksi baru tahu kalau yang pesan adalah Putra Siregar;
- Bahwa setahu Saksi PT. Ekosjaya juga menerima pesanan dari pihak lain;
- Bahwa kemasan yang dimintakan untuk diproduksi oleh orang PT. Ekosjaya yang disuruh Tergugat mirip sekali dengan yang dipesan MS Glow;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan bukti produk-produk berikut kemasan PS Glow dan MS Glow. Saksi menyatakan mirip sekali;

Halaman 52 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pesanan dan jarang sekali melihat soal izin mereknya;
- Bahwa yang pesan botol kosmetik adalah Shandy Purnamasari sedang yang kontrak adalah Gilang Widya Permana, Pengelolanya adalah Shandy Purnamasari;
- Bahwa setahu Saksi, HKI nya adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada kemiripan produk MS Glow dengan PS Glow;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang didengar keterangannya **di bawah sumpah** dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli ADI SUPANTO, SH, MH**

- Bahwa merek dilindungi oleh UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengetahuan atau definisi merek itu ada di Pasal 1 angka 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- Bahwa untuk mendapatkan merek yang berwujud Sertifikat Merek UU memberikan kewenangan terhadap Kementerian Hukum dan HAM, apabila orang atau badan hukum ingin mendapat perlindungan melalui syarat dan proses dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir. Minimal ada 3: mengisi formulir lengkap, menyampaikan label, dan membayar biaya. Tentu saja hal-hal lain jika diajukan oleh Kuasa maka dilampirkan surat kuasanya. Dalam formulir ada surat pernyataan kepemilikan merek. Setelah permohonan diterima akan diperiksa administrasinya yaitu kelengkapan administrasinya setelah lengkap diumumkan 2 (dua) bulan untuk mengetahui ada tidak keberatan terhadap merek. Apabila ada keberatan akan dijadikan bahan perbandingan atau pertimbangan saat pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh trademark examination. Pemeriksa Merek adalah jabatan fungsional khusus. Kemudian diperiksa oleh ahli.

Halaman 53 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Pemeriksaan merek berdasarkan apakah telah memenuhi Pasal 20 atau 21 tentang UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20 ditambah pada Omnibus law, bisa dicek di Pasal 108. Apabila sudah dipenuhi akan diusulkan untuk didaftar. Direktur Jenderal akan mengeluarkan Sertifikat itulah tanda bukti bahwa pendaftaran suatu merek dilindungi;

- Bahwa Sertifikat Merek apakah satu-satunya bukti kepemilikan merek. Karena sistem UU Merek adalah konstitutif jadi perlindungan merek berdasarkan atas merek yang terdaftar, ada dalam Pasal 3. Jadi satu-satunya bukti kepemilikan merek adalah Sertifikat Merek;
- Bahwa dalam Sertifikat Merek ada informasi berkaitan tentang identitas, pertama menyangkut nama, alamat, pemilik merek yang dahulu mengajukan permohonan. Apabila ada kuasa, ada nama dan alamat kuasa. Ada tanggal penerimaan, ada contoh label atau etiket merek, ada tanggal pendaftaran, ada klasifikasi barang/ jasa, ada jenis barang/ jasa. Selanjutnya, ada jangka waktu perlindungan, sampai tahun kapan;
- Bahwa selain Sertifikat Merek ada Petikan Resmi Sertifikat Merek. Sertifikat Merek tidak ada gandanya, apabila orang akan meminta surat keterangan semacam sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh Dirjen HKI siapapun boleh meminta Petikan Resmi Sertifikat Merek dengan membayar biaya;
- Bahwa terhadap pendaftaran apakah bisa ditolak menurut Ahli pemeriksaan administrasi kalau tidak lengkap pasti diminta untuk dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi maka dianggap ditarik kembali. Biaya dianggap masuk ke kas negara. Permohonan harus memenuhi Pasal 20 dan 21. Pasal 20 adalah hal-hal yang tidak diperkenankan., Pasal 21 adalah tentang hal-hal yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi akan ditolak. Tapi kalau sudah memenuhi bisa diterima;
- Bahwa sebelum diperiksa merek diumumkan lebih dahulu, tujuannya memberikan kesempatan kepada siapapun, jangan-jangan permohonan yang diajukan sudah ada atau ada orang yang merasa berhak atau tidak memenuhi Pasal 20 atau ada ideologi negara yang dilanggar. Memberikan kesempatan agar adil;



- Bahwa terhadap pemilik terdaftar sebelumnya yang melihat ada potensi untuk mengganggu, boleh mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek. Siapapun boleh mengajukan keberatan. Keberatan ada tenggang waktunya yaitu 2 bulan. UU yang lama 3 bulan. Semenjak pengumuman boleh mengajukan keberatan.
- Bahwa terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Pasal 20 itu sebetulnya merek yang tidak bisa didaftar. Cenderung pada tidak diperkenankan, yang pertama adalah bertentangan dengan ideologi negara, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum. Kedua berkenaan atau sama dengan jenis barang itu. Misal nama kopi, mereknya kopi. Ketiga, tidak boleh menyesatkan kepada masyarakat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran. Dan juga merek yang tidak memiliki daya pembeda. Bukan merupakan nama atau lambang umum, misal tanda "sendok garpu" dll. Dan, mengandung bentuk sifatnya fungsional (tambahan dalam omnibuslaw);
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya terhadap merek milik orang lain yang telah terdaftar atau diajukan oleh Pemohon sebelumnya yang sejenis. Ditolak juga apabila berkenaan dengan Merek Terkenal untuk barang/jasa sejenis. Juga ditolak untuk barang/jasa tidak sejenis namun dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, tidak boleh juga nama orang terkenal, badan hukum, lambang negara, stempel pemerintah kecuali izin. Dan permohonan pendaftaran merek tidak boleh diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- Bahwa jika merek ditolak akan diinformasikan beserta alasan-alasannya. Jika ada perbandingan ditunjukkan perbandingannya dengan jelas;
- Bahwa jika merek ditolak pendaftarannya UU memberikan kesempatan untuk banding. Dalam waktu 90 hari bisa mengajukan ke Komisi Banding Merek, itu lembaga independent dibawah Kementerian. Komisi Banding Merek tersebut anggotanya diambil dari pemeriksa merek kemudian ahli-ahli di bidang merek;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam pemeriksaan Komisi Banding adalah Ketua Komisi Banding menunjuk Majelis, salah satunya adalah pemeriksa senior, tapi bukan pemeriksa permohonan, dua orangnya adalah ahli, bisa 3, bisa 5 dan bisa 7. Pihak yang



keberatan tidak diikuti. Hanya permohonan pemohon banding dan diputus oleh Komisi Banding;

- Bahwa jika permohonan dikabulkan tentu saja merek didaftar. Komisi Banding berhak untuk memerintahkan kepada Menteri agar apa yang dikabulkan dibuatkan Sertifikat. Yang membuat adalah Dirjennya;
- Bahwa hak pemegang merek sudah ada dalam pasal 1 angka 5. Hak atas merek adalah hak eksklusif apabila sudah mendapat Sertifikat Merek. Dia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan. Secara eksplisit juga berhak melarang orang lain untuk menggunakan tanpa izin. Berhak juga mengirimkan somasi, laporan polisi, meminta ganti rugi dan juga diberi hak untuk mengajukan gugatan merek terdaftar, sesuai ketentuan Pasal 76;
- Bahwa jika ada orang yang berkepentingan boleh saja menggugat merek yang sudah terdaftar. Diatur dalam Pasal 76 ayat (1). Siapa yang berkepentingan? Pertama, Pemilik yang terdaftar, biasanya didahulukan. Kedua, Jaksa. Ketiga, Lembaga perlindungan konsumen, atau Yayasan, atau Lembaga keagamaan atau siapapun yang disomasi atau digugat atau diadukan pidana, berhak mengajukan gugatan. Tetapi dengan syarat apabila seseorang tadi, bukan jaksa, atau Lembaga, harus memiliki permohonan (pasal 76 ayat 2);
- Bahwa tujuan suatu merek digugat pembatalan adalah agar tidak dilindungi lagi. Misal ada merek yang sebetulnya melanggar kesusilaan tapi terlanjur didaftar, agar tidak dilindungi atau tidak dipakai barang atau jasa maka harus dibatalkan, karena bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa alasan untuk bisa diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan merek berdasar Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah Omnibuslaw Pasal 108. Sebetulnya, Penggugat berkeyakinan bahwa merek tersebut harusnya tidak didaftar, tapi ternyata didaftarkan, itu harusnya disebutkan atau didalilkan dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut diatas sama dengan alasan yang menjadi alasan dari kantor HAKI untuk menolak pendaftaran. Alasannya adalah substantif Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 108 Omnibuslaw;
- Bahwa pada Pasal 21 tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Persamaan itu ada dua, pertama persamaan untuk seluruhnya jadi sama persis. Kedua, kesamaan pada pokoknya, yang diatur dalam Pasal 21. Itu salah satu alasan untuk menggugat atau menolak suatu permohonan. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisanya atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan. Produknya harus sejenis. Kecuali merek terkenal tidak harus sejenis. Contoh merek Toyota itu untuk kendaraan, saksi daftar untuk kacang, ditolak meskipun tidak sejenis tetapi karena merek terkenal;
- Bahwa yang dimaksud itikad tidak baik pada Pasal 21 ayat (2) adalah Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Beritikad tidak baik itu merupakan suatu niat. Saat mengajukan permohonan ada niat, dia meniru, mengikuti atau menjiplak merek orang lain. Kemudian dalam kegiatan usahanya bisa menimbulkan persiangan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Termasuk juga ada logo yang diciptakan orang lain, kok dinyatakan. Pertama beritikad tidak baik. Kedua, adalah dia tidak jujur pada saat mengajukan permohonan. Itu kan ada pernyataan yang bermeterai cukup bahwa merek yang diajukan adalah milik sendiri;
- Bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan, dia mencantumkan nama merek, tetapi etiket merek yang dia sertakan tidak persis sama dengan yang dimohonkan. Dan bahkan etiket ini menyerupai merek yang sudah didaftarkan. Pemohon tidak diperiksa tapi yang diperiksa adalah permohonan. Apakah label ini memiliki persamaan atau tidak, apakah ini menipu, merek pihak lain atau tidak, atau mengikuti, atau menjiplak. Yang diperiksa adalah etiketnya. Bukan pada judul atau nama Pemohon;
- Bahwa terhadap suatu merek yang bermasalah apa yang harus dilakukan oleh DJKI terhadap keberadaan merek. Untuk itu

Halaman 57 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



tergantung petitumnya, kalau pada saat petitumnya tidak menyinggung Turut Tergugat, secara sah tidak ada kewajiban. Tetapi memang, sebaiknya melaksanakan putusan. Misal dibatalkan, pasti ada petitum yang mengatakan dihapus atau dicoret, itu diumumkan. Tergantung pada petitum;

- Bahwa perkara gugatan merek menjadi kompetensi Pengadilan Niaga dan yang jadi rujukan adalah Pemilik Merek. Alamat merek Pemilik terdaftar. Ada Pengadilan Niaga yang telah ditentukan yakni Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar dan Semarang. Jadi dasar gugatan dilihat dari nama pemilik merek yang terdapat dalam Sertifikat Merek;
- Bahwa Pemohon bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa perorangan bersama-sama. Kalau merek ada hak maka bisa dialihkan. Seperti yang diatur Pasal 41, peralihan hak bisa karena perjanjian, pewarisan, wasiat, wakaf, termasuk hal-hal yang diperbolehkan UU. Mungkin yang dimaksud adalah jual beli. Apabila ada perjanjian jual beli yang belum dicatatkan maka dia hanya berlaku para pihak (1338) jadi harus dicatatkan. Apabila tidak dicatatkan, bisa dibaca Pasal 41 hanya mengikat para pihak. Jadi beralihnya pada saat dikabulkan pencatatan;
- Bahwa seandainya ada pihak yang tidak terima atau keberatan boleh orang yang telah mengalihkan mengajukan gugatan, dan kalau dia masih memiliki merek terdaftar belum dialihkan dan dicatatkan tidak apa-apa. Kalau saat mengajukan gugatan sudah dialihkan dan dicatatkan tidak benar;
- Bahwa seseorang yang dalam pengajuan gugatan dia bukan lagi pemilik barang, tapi dalam proses pemeriksaan baru menerima pengalihan merek dari yang semestinya memiliki merek tersebut, pada saat mengajukan gugatan siapapun pemilik mereknya. Dilihat siapa pemilik sertifikatnya sudah dialihkan apa belum. Tapi pada saat tanggal pengajuan gugatan masih atas nama yang bersangkutan, maka dia masih berhak mengajukan gugatan;
- Bahwa pengalihan hak tidak muncul sertifikat baru hanya surat pengalihan hak. Surat tersebut harus diterbitkan oleh Dirjen HKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rangkaian kata-kata terdiri dari 3 suku kata di Sertifikat Merek pada saat mengajukan permohonan, ada contoh. Contoh itulah yang akan ditampilkan dan ditempelkan dalam sertifikat. Itu yang dilindungi. Jadi secara keseluruhan;
- Bahwa misal saksi mendaftar 4 kata. Namun saksi hanya menggunakan 1 kata, apa produk saksi hanya 1 kata diantara 4 kata menjadi satu kesatuan merk itu dilindungi, Merek saksi terdiri dari 4 kata, misal: Nurul wafiq wardah, lalu saksi bikin produk wafiq saja. Ini produk hanya menggunakan satu kata tidak dilindungi, apalagi kalau dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa merek dilindungi 10 tahun. Setelah daluwarsa, tidak diperpanjang sebelum atau setelah berakhir. Permasalahannya hanya masalah denda. Kalau diajukan sebelum sudah sesuai. Kalau sesudah hanya berkonsekuensi denda masih diberikan kesempatan. Tapi hak eksklusifnya tidak ada. Tidak boleh mengalihkan kepada orang lain. Dalam hak daluwarsa DJKI menerbitkan merek dengan kelas yang sama menggunakan kata yang sama hanya menambahkan kata lain yang berbeda. Sepanjang kelas yang sama tapi jenis berbeda diperbolehkan. Tetapi logo sama tidak diperbolehkan. Dalam satu kelas, yang satu baju, satu sepatu, itu diperbolehkan. Itu di kelas yang sama. Tapi jenis barangnya beda;
- Bahwa merek adalah tanda saja. Bisa gambar, bisa nama, bisa logo, bisa susunan warna. Berkaitan dengan kemasan, kalau kemasan merupakan satu kesatuan boleh saja. Misalnya, 3 dimensi. Coca cola itu didaftarkan dua. Coca cola nya dan kemasan. Kemasan dilindungi desain industri. Isi dan formulanya dilindungi paten;
- Bahwa tentang kesamaan sebagaimana dimaksud UU Merek. Ada unsur yang dominan, sehingga memiliki kesan kesamaan. Bisa bentuknya, bisa cara penempatannya, bisa penulisanya;
- Bahwa sengketa bisa diselesaikan di luar gugatan. Bisa damai lebih indah. Prosedur perdamaianya tergantung perjanjian para pihak. Mungkin ada kesepakatan para pihak;
- Bahwa persamaan pada pokoknya sedikit subjektif. Pemeriksa permohonan punya kewenangan, Komisi Banding punya kewenangan, Hakim punya kewenangan;

Halaman 59 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



- Bahwa jika ada permohonan untuk pendaftaran merek jika sudah memenuhi persyaratan diumumkan, jika tidak ada keberatan dan permohonan tidak menyalahi Undang-undang, maka diterima dijadikan Sertifikat. Setelah ada penerbitan Sertifikat jika ada yang keberatan maka mekanismenya hanya gugatan pembatalan atau penghapusan. Yang bisa diajukan keberatan adalah dalam tenggang waktu 2 bulan. Yang mengajukan keberatan tadi dilakukan pemeriksaan. Apabila keberatan itu beralasan, maka pendaftaran ditolak. Yang mengajukan pendaftaran, yang mereknya ditolak bisa mengajukan banding. Misal yang mengajukan keberatan, keberatannya tidak diterima, maka mereknya didaftarkan. Dia tidak bisa mengajukan keberatan. Dia bisa mengajukan gugatan pembatalan setelah terbit sertifikat. Karena mekanisme banding hanya permohonan dari si Pemohon. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, tapi permohonannya ditolak, bisa mengajukan banding. Baik diterima maupun ditolak, para pihak bisa mengajukan banding. Siapapun yang keberatan dapat mengajukan banding. Apabila ada yang mengajukan keberatan, keberatannya ditolak berarti permohonannya dikabulkan, si Pemohon keberatan tidak bisa mengajukan ke Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek hanya menerima permohonan banding dari Pemohon merek yang ditolak;
- Bahwa tentang tidak beritikad baik. Secara hukum memang sudah ada unsur-unsurnya dan unsur-unsur tersebut juga dipakai dalam hukum merek;
- Bahwa merek bisa terdiri dari logo, susunan kata, bisa susunan warna. Di sini ada logo dan kata, sedangkan disini hanya ada kata saja. Kalau katanya tadi merupakan unsur yang dominan, maka itu bisa disamakan dengan persamaan;
- Bahwa ada merek yang terdiri dari kata, yang sebenarnya jauh berbeda, tapi dalam pengucapan muncul bunyi yang hampir sama, itu juga termasuk memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 42 (empat puluh dua) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-25B yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-10 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-1 A, T-1B, T-1C, T-3A, T-3B, T-4A, T-4B, T-6A, T-6B, T-9A, T-9B, T-12B, T-13A, T-13B, T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13C, T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20A, T-20B, T-20C, T-22, T-23, T-24A, T-24B, T-25A, dan T-25B berupa fotocopy dari printout, sedangkan T-7 berupa foto asli sebagai berikut :

1. Printout data merek dagang “MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE” IDM000633038 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id tanggal 21 April 2022, yang diberi tanda bukti T-1A;
2. Printout data merek dagang “MS GLOW FOR MEN” IDM000877377 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id tanggal 21 April 2022, yang diberi tanda bukti T-1B;
3. Printout Profil Perusahaan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-1C;
4. Printout Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.34990/2022 atas merek dagang “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada PENGUGAT yang baru ditandatangani secara elektronik-administrasi tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-2A;
5. Printout Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.34991/2022 atas merek dagang “MS GLOW FOR MEN” dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada PENGUGAT yang baru ditandatangani secara elektronik-administrasi pada tanggal 20 April 2022 , yang diberi tanda bukti T-2B;
6. Printout MEREK “PSTORE GLOW” TERDAFTAR NOMOR IDM000943833 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-3A;
7. Printout DATA MEREK “PS GLOW” TERDAFTAR NOMOR IDM000639146 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-3B;
8. Printout DATA MEREK “PSTORE GLOW MEN” TERDAFTAR NOMOR IDM000943835 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-4A;
9. Printout DATA MEREK “PS GLOW MEN” TERDAFTAR NOMOR IDM000959425 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-4B;
10. Fotocopy SOMASI PENGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti T-5;

Halaman 61 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy FORMULIR 39 Tanggapan Terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan Dan Petikan merek "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE", dengan nomor IDM 000633038 tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-6A;
12. Fotocopy FORMULIR 39 Tanggapan Terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan Dan Petikan merek "MS GLOW FOR MEN" dengan nomor IDM 000877377 tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-6B;
13. Foto Daftar Dan Foto Produk Kosmetik Merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN", yang diberi tanda bukti T-7;
14. Printout Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar "PS GLOW" IDM 000639146 dari pemilik Monesia Lintang Nugraheni kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-8;
15. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021053069 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9A;
16. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021053860 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9B;
17. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021060605 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9C;
18. Fotocopy Surat Pengalihan Hak Dan Pemberian Kuasa tanggal 5 Agustus 2021 dari TERGUGAT kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-10;
19. Fotocopy Relas/Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020469 ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11A;
20. Fotocopy Relas / Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020679

Halaman 62 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11B;

21. Fotocopy Relas / Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 848/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW MEN" DID2021030680 ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11C;
22. Fotocopy Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-12A;
23. Fotocopy Profil PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-12B
24. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052533 atas merek "PSTORE GLOW" IDM000943834, yang diberi tanda bukti T-13A;
25. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek "PSTORE GLOW" IDM000943833, yang diberi tanda bukti T-13B;
26. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052535 atas merek "PSTORE GLOW MEN" IDM000943835 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, yang diberi tanda bukti T-13C;
27. Printout informasi Detail Perkara SIPP PN Niaga Surabaya Perkara GUGATAN MEREK nomor 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY antara PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA selaku PENGGUGAT melawan SHANDY PURNAMASARI dkk selaku PARA TERGUGAT pada Pengadilan Niaga Surabaya, yang diberi tanda bukti T-14;
28. Print out data merek terdaftar "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" IDM000633038 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id TERBARU, yang diberi tanda bukti T-15;
29. Fotocopy Merek Dagang Terdaftar "GLOW" IDM000363448 kelas 3 tanggal dimulai perlindungan 18 Juni 2008 dengan status KADALUARSA, yang diberi tanda bukti T-16;
30. Printout 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) MEREK DAGANG KELAS 3 (KOSMETIK) YANG PERNAH TERDAFTAR DENGAN MENGGUNAKAN UNSUR KATA "GLOW" dari sumber Pangkalan Data Kekayaan Intelektual laman pdki-indonesia.dgip.go.id TERBARU, yang diberi tanda bukti T-17;

Halaman 63 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



31. Printout Dokumen PEMBERITAHUAN SEMUA PRODUK "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" PRODUKSI PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI atas pemesanan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA TELAH DINOTIFIKASI BPOM, yang diberi tanda bukti T-18;
32. Print Screen Komunikasi Direct Messege INSTAGRAM antara TERGUGAT dengan Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN melalui account AAN STORY, yang diberi tanda bukti T-19;
33. Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020469, yang diberi tanda bukti T-20A;
34. Putusan BANDING MEREK Nomor 847/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020679, yang diberi tanda bukti T-20B;
35. Putusan BANDING MEREK Nomor 848/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW MEN" DID2021030680, yang diberi tanda bukti T-20C;
36. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) atas laporan PENGUGAT terkait tuduhan penggunaan merek MS GLOW dan "MS GLOW FOR MEN" tanpa ijin, yang diberi tanda bukti T-21;
37. Printout Data Merek D002017050649 dari laman Pangkalan Data Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Merek Kementerian Hukum dan HAM atas nama Kadek Maharani Kemala Demi, yang diberi tanda bukti T-22;
38. Fotocopy Perjanjian Brand Ambassador antara Tergugat dengan PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA tanggal 5 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti T-23;
39. Print Screen komunikasi Direct Messenger Instagram antara Penggugat dengan istri Tergugat tanggal 22 September 2019, yang diberi tanda bukti T-24A;
40. Print Screen komunikasi Direct Messenger Instagram antara berisi keberatan Penggugat d terhadap kesamaan kemasan dan warna yang disampaikan kepada istri Tergugat, yang diberi tanda bukti T-24B;
41. Foto iklan Penjualan Botol Foam Magic Pump 100 ml, yang diberi tanda bukti T-25A;
42. Foto beberapa produk kosmetik Facial Foam lain yang beredar di pasaran, yang diberi tanda bukti T-25B;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan **di bawah sumpah** sebagai berikut:



1. **SRI MUSTIKAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat Shandy Purnamasari dan Tergugat Putra Siregar;
- Bahwa saksi bekerja di Pstore Glow Bersinar tapi tidak bekerja dengan Tergugat. Saksi bekerja selaku admin di PT. PStore Glow Bersinar. Tergugat tidak ada dalam kepengurusan PT. PStore Grup Bersinar. Tergugat bukan pemegang saham. Direktornya Sam Putri Angelina, Komisaris Astuti, Komisaris juga Yayasan Peduli Sesama. Perusahaan tersebut didirikan pada Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu PT. Pstore Glow bergerak di skincare, bidang kosmetika;
- Bahwa PT. PStore Glow mengeluarkan produk kosmetik berupa PStore Glow dan PS Glow Men;
- Bahwa untuk merek PS Glow sudah terdaftar tapi bukan nama PStore, tapi atas nama Bu Lintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendaftar merek PS Glow di Dirjen HKI. Saksi menemui Ibu Lintang untuk bekerjasama, diterbitkan perjanjian lisensi dengan Ibu Lintang. Tapi PStore ingin memiliki merek sendiri makanya mendaftarkan merek PStore Glow yang identik dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa untuk merek PStore Glow saat pendaftaran didaftar atas nama PStore Glow Bersinar;
- Bahwa pendaftaran merek PStore Glow sejak sebelum PStore Group berdiri. Jadi pada saat sebelum berdiri telah mendapatkan hak. Tapi setelah PT berdiri, semua pendataan atas nama PStore Glow. Vide Bukti T-9;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, ada perjanjian Brand Ambassador Tergugat dengan perusahaan. Akan tetapi Tergugat sebagaimana bukti T-61 sebagai pemilik merek PSGlow;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, ada pengalihan hak dan pemberian kuasa dari Tergugat kepada PT. PStore Glow, Saksi pernah melihat. Perjanjian belum terdaftar tapi sudah dimohonkan. Setelah pengalihan merek belum didaftarkan tapi sudah dimohonkan. Permohonannya sempat ditolak tapi mengajukan banding. Yang mengajukan banding PT .PStore Glow. Putusan banding diberikan kepada PT. PStore Glow. Bukti T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengalihan Kuasa atas merek itu, jadi mengajukan banding atas nama PStore Glow, berdasarkan Kuasa tersebut. Pendaftaran pertama atas nama Putra Siregar;
- Bahwa PT. Pstore Glow pada saat itu Saksi yang mengajukan sendiri. Jadi yang mengajukan merek adalah PT. PStore Glow dimana saat itu Tergugat adalah Brand Ambassadors-nya. Kemudian permohonan tersebut ditolak. PT. PStore Glow banding, hasil bandingnya baru diterima pada Desember 2021, banding diterima;
- Bahwa pengalihan merek dilaksanakan setelah merek terbit. Pada saat mengajukan ke Dirjen HKI harus melampirkan Sertifikat merek untuk pengalihan Kuasa dari Tergugat kepada PT. PStore Glow;
- Bahwa pada awal Mei 2021 saksi mendaftar atas nama Pribadi Tergugat. Hasilnya kena oposisi semua ditolak;
- Bahwa atas penolakan semuanya dibanding, untuk Tergugat secara pribadi diterima, bukti T-20a, T-20b, T-20c;
- Bahwa untuk PT. PStore Glow secara perusahaan didaftarkan di bulan Mei juga, setelah terbit Akta Notaris;
- Bahwa merek PStore pendaftaran secara pribadi pada bulan Mei. PT. PStore Glow secara perusahaan didaftar juga di bulan Mei. Pada bulan Mei Saksi mendaftarkan banyak merek PStore Glow atas nama PT. PStore Glow;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengalihan merek dianggap sah apabila didaftarkan di Direktorat Merek. Saat itu tujuan Saksi adalah mau melakukan pengalihan atau kuasa untuk mengirim surat atas nama PT. PStore Glow di saat merek belum keluar;
- Bahwa pada saat Saksi membuat perjanjian belum mengetahui ada aturan yang masih belum dipenuhi, pada saat Saksi mendaftarkan pengalihan baru tahu;
- Bahwa yang diajukan oleh PT. PStore Glow itu masih proses banding. Proses banding itu dari Nopember 2021 sampai dengan sekarang belum ada putusan;
- Bahwa Merek dalam proses pengalihan di Dirjen HKI pengalihan itu hanya disetujui kalau sudah terbit Sertifikat Merek. Bukti T-13, formulir ABC. Kapan? Tanggal 30 Maret 2022. Akta pengalihan 31 Januari;

Halaman 66 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat adanya peralihan merek, dimana merek MS Glow for cantik skin care bukan atas nama Shandy dibulan Maret 2022 melainkan atas nama PT. Kosmetika Cantik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal MS Glow for Men pada bulan Maret 2022 pada saat searching di DJKI atas nama PT. Kosmetik Cantik Indonesia;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan somasi terhadap Tergugat. Produk saat itu dirubah karena merek masih atas nama Penggugat;
- Bahwa sebelum merek PStore Glow, kemasan sudah berubah. Pada saat laporan di Kepolisian kemasan sudah berubah dan untuk produk yang warna abu-abu sudah tidak diproduksi;
- Bahwa saksi datang dan hadir dua kali berturut-turut pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Keberatan Penggugat adalah keberatan karena merek menyerupai dengan merek Tergugat, Kedua, keberatan terhadap sistem penjualan yang memakai nama reseller, distributor, dan Ketiga keberatan terhadap warna produk. Syarat yang diminta Penggugat untuk penyelesaian baik-baik adalah permintaan maaf di media, bayar kerugian 60 Milyar, biaya penutupan di Bareskrim dan menarik semua produk. Tergugat setuju untuk merubah desain, menarik produk, meminta maaf di media disetujui. Untuk ganti kerugian 60 Milyar Tergugat keberatan;
- Bahwa terkait dengan perjanjian antara Sam Putri dengan Putra Siregar karena Sam Putri ingin berjualan kosmetik sedangkan biayanya besar. Jadi bernegosiasi dengan Putra Siregar untuk menggunakan nama PStore atas nama Putra Siregar. Tapi Putra Siregar tidak mau dibayar tapi keuntungan untuk Yayasan. Perjanjian Brand Ambassador pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran merek Putra Siregar di bulan Mei 2021 sebelum Agustus, bulan Februari 2021 ada perjanjian mendirikan perusahaan antara Sam Putri, Putra Siregar dan Astuti, Perusahaan PT. PSGlow Kosmetik Indonesia;
- Bahwa pada saat mendaftar merek Putra Siregar selaku pribadi, perwakilan dari PT. PStore Glow, karena pada perjanjian tersebut meminta nama Putra Siregar sebagai pendaftar merek;

Halaman 67 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sam Putri pada tahun 2019, saat itu Sam Putri bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG);
- Bahwa sebelum perusahaan kosmetik yang dibuat oleh Sam Putri, ada perusahaan kosmetik lain yang menggunakan MS Glow dan saksi mengetahui MS Glow for cantik skin care, saksi mengetahuinya di tahun 2017. Shandy Purnamasari dari media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Shandy Purnamasari dengan MS Glow, tahun 2018. Jauh sebelum ada PSGlow sudah ada MS Glow. MS Glow bergerak dalam bidang kosmetik;
- Bahwa Tergugat sebagai Brand Ambassador sejak Agustus 2021, namun pada tanggal 27 Mei 2021 sudah berdiri PT. PSGlow Kosmetik Indonesia dimana Tergugat Putra Siregar sebagai pendirinya dan pemegang saham pengendali atau pemilik saham 98 % lebih. Kemudian pada 5 Agustus 2021 terjadi perubahan nama PT. PSGlow Kosmetik Indonesia menjadi PT. PStoreGlow Bersinar Indonesia;
- Bahwa ada produk PSGlow yang sudah beredar sebelum ada izin mereknya. Pendaftaran merek atas nama Tergugat Putra Siregar, kemudian dialihkan ke PT. PStore Glow Bersinar Indonesia. Sebelumnya ada perusahaan yang dibentuk Putra Siregar dan Sam Putri, yakni PT. PSGlow Kosmetik dan Tergugat pemilik 90 % lebih saham. Semuanya ini terjadi sebelum ada hak mereknya;
- Bahwa pada waktu pertemuan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mau memenuhi semua permintaan Penggugat kecuali ganti rugi. Bahkan merek PS Glow juga bersedia diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat kalau Penggugat mau;

2. SEPTIANI TRI CAHYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PS Glow, sebelumnya freelance sebagai design grafis, Saksi terlibat dalam pembuatan desain PS Glow;
- Bahwa ada dua logo PS Glow, yang satu sudah ditunjukkan, satunya gambar perempuan;

Halaman 68 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendesain tidak ada niatan mencontoh, saksi membeli dari situs resmi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim terkait pembuatan logo, saksi beli dari situs previt. Situs jual beli desain grafis, saksi sebagai pembeli, bukan mencontoh dari produk lain;
- Bahwa produk yang lama, Saksi juga terlibat dalam pembuatan;
- Bahwa produk PS Glow sebelumnya ada dua opsi, ada silver atau abu-abu dan gold. Yang disetujui warna abu-abu karena ketersediaan barang di pasaran. Yang Gold tidak ada;
- Bahwa untuk memesan ada Tim, saksi fokus pada desainnya dan memang pada proses develop ada peran Saksi serta memang itu usul Saksi;
- Bahwa perusahaan punya dua merek, ada PS Glow yang mereknya perempuan, ada yang icon nya logo PStore dan saksi kerjakan yang ada ikon PStore nya;
- Bahwa saksi mengetahui merek MS Glow, saksi pernah akses di Dirjen HKI, pemiliknya adalah Penggugat Shandy Purnamasari;
- Bahwa saksi bekerja di PStore Glow di akhir tahun 2021;
- Bahwa untuk membuat logo pada saat itu saksi masih freelance, awal februari tahun 2021, diminta oleh Sam Putri dan mulai didaftar Juli atau Agustus 2021;
- Bahwa PStore sebelumnya bergerak di bidang Handphone sejak tahun 2018;
- Bahwa PStore HP, setahu Saksi milik Tergugat Putra Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sam Putri dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui MS Glow dan MS Glow for Men. Sebelumnya saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahui karena sering melihat dari teman Saksi karena dia reseller semenjak 2021;
- Bahwa merek MS Glow Saksi mengetahuinya dari DJKI adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui profil Penggugat dan Suaminya (Shandy Purnama dan Gilang Widya Permana) sejak ada perkara ini, sebelumnya tidak mengetahui ;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Sam Putri berawal dari chatting karena mengetahui suka desain akhirnya menghubungi Saksi di Februari 2021 dan diminta buat logo produk kecantikan,

Halaman 69 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya konfirmasi logo apakah disetujui atau tidak dan Saksi dibayar untuk pembuatan logo;

- Bahwa logo permintaan dari Sam Putri dengan mengatakan “tolong buat logo untuk produk skin care namanya PSGlow coba aja dibuat nanti dipilih.”
- Bahwa Saksi tidak bertanya detail karena Saksi hanya bertanya ke klien kebutuhan klien saja;
- Bahwa ada dua brief, pertama tulisannya PSGlow kemudian ada opsi PStore Glow, Saksi membuat keduanya;
- Bahwa setelah desain jadi, Saksi tidak bertanya apakah untuk Tergugat selain itu Sam Putri juga tidak bercerita;
- Bahwa Saksi bekerja pada Sam Putri akhir 2021 tapi saksi mengetahui akhir Juli 2021 menempel di produk yang dibuat oleh Sam Putri;
- Bahwa Saksi tidak membuat pernyataan desain itu adalah milik Sam Putri karena setahu Saksi kalau sudah dibeli, maka merek menjadi milik Sam Putri;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dari media sosial sejak tahun 2012, sebagai pebisnis Handphone dan Saksi mengetahui PStore sejak tahun 2012 adalah bisnis Putra Siregar;
- Bahwa akta Pendirian perusahaan bentuknya Perseroan Terbatas (PT), Sam Putri sebagai Direktur;
- Bahwa saksi dari 2019 freelance sebelum PT berdiri dan PT baru berdiri tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut mengurus dan sebelum ada PT. PStore Glow Bersinar Indonesia, Saksi mengetahui ada PT. PS Glow Kosmetik Indonesia dan itu perubahan nama, pada saat Mei nama PT adalah PT. PSGlow Kosmetik Indonesia, setelah itu berubah nama menjadi PT. PSGlow bersinar Indonesia dan direktornya Sam Putri;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaporan di Bareskrim oleh Shandy Purnamasari, terlapornya adalah Sam Putri dan Putra Siregar. Keduanya jadi Tersangka;
- Bahwa PT Kosmetik diberi nama PT. PStore Glow bersinar Indonesia karena nama PStore Glow ada value dan follower sudah banyak, jadi lebih cepat promosinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PStore value dan followernya banyak dan yang membuat value dan followernya banyak adalah PStore nya. Sam Putri tidak dikenal. PStore dan Putra Siregar sudah melekat;
- Bahwa PStore bergerak dalam bidang kosmetik Saksi tidak ingat pasti bulan Juli atau Agustus tahun 2021 dengan etiket merek seperti yang ditunjukkan di persidangan, dan produksinya maklon di PT. Ekosjaya di Surabaya atau Sidoarjo, Saksi tidak mengetahui pemiliknya dan kemasannya order dari Pak Edi;
- Bahwa setahu saksi produksi sejak Juli 2021, saat itu merek belum terdaftar;
- Bahwa pada tahun 2020, sempat ada pertemuan Putra Siregar bersama Shandy Purnamasari, Saksi mengetahui pada saat di Bareskrim dan saksi tidak mengetahui isi pertemuan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. OK. SAIDIN, S.H., M.Hum

- Bahwa merek diperlukan untuk keperluan produk barang dan jasa;
- Bahwa setiap produk dan atau jasa tidak wajib memiliki merek;
- Bahwa setiap merek untuk barang dan jasa tidak wajib didaftarkan;
- Bahwa perbedaan antara merek terdaftar dan tidak terdaftar diketahui melalui website dirjen HAKI;
- Bahwa hak-hak yang dilindungi oleh merek yang terdaftar adalah dengan pendaftaran suatu merek maka terbit yang namanya hak kebendaan. Benda menjadi materiil. Bukan bendanya yang dilindungi melainkan haknya. Dia bisa mempertahankan haknya itu jika ada orang lain yang menguasainya. Dia berhak untuk mengajukan gugatan jika hak itu dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa terkait dengan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berisi tentang kepentingan syarat adanya gugatan oleh suatu pihak. Kalau merek tidak terdaftar lalu dia menggugat, maka hak kebendaanya tidak terbit. Hak menggugat ini sebenarnya siapa saja diperbolehkan. Hakim yang menentukan siapa yang punya kewenangan menetapkan siapa memiliki kewenangan terhadap merek tersebut;
- Bahwa untuk merek terdaftar, peralihanya setelah dicatitkan. Peralihan merek yang tidak dicatitkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 41);

Halaman 71 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas. Karena Ketika merek sudah didaftarkan maka publik dianggap tahu. Maka dari itu harus dicatatkan. Pencatatan membawa akibat hukum. Pendaftaran menjadi penting bagi merek;
- Bahwa merek berpindah kepada si penerima peralihan. Karena dia hak kebendaan. Tapi sekali lagi kalau terdaftar. Termasuk segala hak dan kewenangannya. Sama saja dengan menjual hak atas benda yang terwujud.
- Bahwa yang dimaksud kata generik dalam merek adalah tiap turunan satu benda. Ada kita mengenal obat generik, pokoknya ada turunannya. Kata generik itu kata yang menjelaskan terhadap suatu benda, Pasal 22 Merek tidak ada penjelasan tentang generik. Tapi dalam doktrin Generic adalah kata tambahan. Kalau generik tidak dipakai maka dia tidak ada daya pembeda,. Contoh, kata generik pada produk kecantikan: cantik, bagus, harum, wangi, tidak bisa karena menyangkut kualitas produk yang sudah didaftar terlebih dahulu;
- Bahwa kata Glow adalah memancar adalah kata umum. misal garam, tidak boleh dia bermerek asin. Tapi Gudang Garam menjadi boleh karena dia rokok jadi tergantung dia mau dilekatkan kemana;
- Bahwa kalau menyangkut objek yang didaftarkan, mengenai sifat benda yang hendak didaftar, maka dia harus ditambah kata lain.;
- Bahwa seandainya sudah didaftar dengan kata awalan abc glow, lalu ada xyz glow, dimungkinkan. Karena glow tidak eksklusif. Menyangkut kejelasan objek. Kata abc glow dan xyz blow pembedanya adalah abc. Abc nya yang tidak bisa dicontoh;
- Bahwa untuk merek yang menyangkut manusia dengan menyebut nama manusia, men atau women, juga termasuk kata umum, siapapun bisa menggunakan.
- Bahwa bukti kepemilikan merek adalah Sertifikat Merek. Petikan Resmi Sertifikat Merek juga merupakan bagian dari sertifikat. Selain itu tidak ada;
- Bahwa dalam Sertifikat Merek tertuang mengenai subjek pemilik merek, identitas subjek, terhadap apa merek diberikan, barang/jasa dan seterusnya;
- Bahwa jika merek dalam tahap permohonan, bisa dilakukan pengalihan bahkan dicabut pun bisa. Tapi, akibatnya akan tidak

Halaman 72 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



bisa nama Pemohon itu lagi, karena ada revisi, pada pemohon, pada nama, atau kelengkapan, atau kesalahan ketik, boleh dilakukan revisi pada saat permohonan;

- Bahwa ketika permohonan sempat ditolak karena persamaan pada pokoknya, atau beritikad tidak baik oleh DJKI, tapi akibat hukum permohonan yang ditolak itu akan tetap saja ditolak. Pengalihan adalah aspek perdata, boleh dipakai sebelum didaftar memakainya juga boleh. Jika dialihkan sebelum terbit Sertifikat tidak ada akibat hukum. Tidak melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan baru muncul setelah pendaftaran;
- Bahwa itikad tidak baik saat permohonan merek Pasal 21 menyatakan ada merek yang tidak bisa didaftar dan ditolak, tidak dapat diterima. Batasan itikad tidak baik adalah jika di dalamnya terdapat usaha untuk mendompleng. Itu salah satunya, selebihnya itikad tidak baik tidak bisa tampak, apakah orang berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, tapi kongkritnya bisa kita lihat, setelah terlaksana, apa akibat yang ditimbulkan. Itu adalah alasan penolakan,
- Bahwa ketika merek sudah ada kemudian digugat pendaftarannya oleh pihak lain dengan alasan itikad tidak baik, alasan gugatan karena diduga atau diperkirakan ada itikad tidak baik, maka dia gugat. Maka pastilah alasannya sama pada Pasal 21 UU Merek. Salah satu alasan pembatalan merek karena adanya itikad tidak baik.
- Bahwa Kuasa tunduknya pada hukum perjanjian, Hukum Perjanjian, sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sudah diberikan, maka perjanjiannya bersyarat, dia hanya bisa mengikat kalau sesuatu itu terjadi, kalau tidak terjadi tidak ada ikatan;
- Bahwa kalau kemasan, warna, desain, produk didaftar sebagai merek, dia ikut didaftar. Itu menjadi alasan, karena tidak hanya pada bunyi, warna, huruf, gambar, lukisan bahkan sampai pada 3 dimensi. Coca cola didaftar berikut gambarnya. Tapi ditambah dalam omnibuslaw, kalau dia berkaitan dengan fungsi tidak boleh didaftar sebagai merk. Misal, sepeda roda bulat tidak boleh, karena tidak bisa seorang buat sepeda rodanya bulat dianggap pelanggaran merek. Jadi, kemasan, warna, kemasan didaftar, merk



3 dimensi namanya, bahkan test penciuman, masuk sebagai merek kalau didaftar. Kalau tidak didaftar, tidak;

- Bahwa pembatalan karena adanya unsur-unsur pada pelanggaran merek. Ketika sudah diputuskan bahwa merek tersebut dibatalkan maka harus dibatalkan, harus dihapus dari daftar permohonan. Menghapus merek adalah tugas DJKI. Putusan pembatalan akan diteruskan ke DJKI;
- Bahwa merek sudah ada yang bersangkutan meminta dihapus karena hak kebendaan maka bisa-bisa saja dilakukan;
- Bahwa untuk hal-hal yang berkaitan, semisal lambang palu arit, walau sudah lewat 5 tahun, tetap bisa dibatalkan.

2. Ahli Prof. Dr. HASYIM PURBA, S.H., M.Hum

- Bahwa hukum acara adalah hukum formal yang mengatur proses beracara di Lembaga hukum peradilan di Indonesia ada dikenal Hukum Acara Perdata dikenal dengan RGB ada hukum acara pidana dalam KUHAP, ada juga hukum acara yang diperkenalkan di Pengadilan Agama, ada pula Hukum acara di MK dan Militer dan ada hukum acara yang khusus tunduk pada peradilan perdata;
- Bahwa khusus sengketa pada peradilan niaga tunduk pada peradilan perdata secara khusus, mengacu proses hukum perdata;
- Bahwa yang berhak mengajukan gugatan dalam hukum acara Perdata adalah Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dan kualitas terhadap objek perkara yang disengketakan, subjek personal atau badan hukum;
- Bahwa Sama dengan perkara perdata ada yang disebut dengan persona atau legal standing, harus orang yang punya hubungan hukum terhadap merek yang disengketakan, misal dia pemilik merek tersebut;
- Bahwa dalam UU tentang Merek mengatur secara tegas, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pihak yang berkepentingan, penjelasan pasal tersebut adalah pemilik barang, jasa, Lembaga keagamaan atau Lembaga konsumen, dan dalam hukum dikenal lex specialist derogat lex generalis kalau sudah diatur secara khusus maka dia mengikat;



- Bahwa terkait dengan legal standing jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing maka semua dalil-dalil ditolak;
- Bahwa Penggugat setelah mendaftar gugatan, yang semula pemilik merek, tiba-tiba merek dialihkan kepada pihak lain sebelum gugatan dibacakan. Merek adalah benda, benda bergerak tidak berwujud, kalau seseorang telah melepaskan haknya, apakah itu jual beli, maka hak yang melekat pada benda tersebut menjadi hilang. Begitu seseorang mengalihkan hak kebendaan kepada orang lain, hak kebendaan tersebut hilang, termasuk hak menikmati atau hak mempertahankan;
- Bahwa yang berhak melakukan perbuatan hukum termasuk mempertahankan hak adalah pemegang hak baru;
- Bahwa dalam RBg tidak ada secara tegas diatur tentang perubahan gugatan, tapi dalam praktek bisa dilakukan perubahan asal tidak hal yang prinsipil yang dapat merugikan pihak lawan;
- Bahwa jika ada peralihan merek di tengah persidangan. Konsekuensi hukumnya maka yang pertama harus dibuktikan adalah kebenaran bahwa dia adalah pemilik hak kebendaan itu. Kalau tidak bisa mendalilkan, maka gugatan bisa ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa kepemilikan tidak boleh seolah-olah, ia harus memang sah milik dia, maka dia punya kewenangan dan hak kebendaan itu melekat, pada benda, dimanapun, kapanpun, sepanjang belum dilepaskan oleh pemiliknya;
- Bahwa tentang hak kebendaan yang beralih di tengah persidangan. Yang menjadi acuan adalah kondisi atau status pada saat pendaftaran gugatan;
- Bahwa seandainya seseorang semula tidak memiliki merek dan pada saat pemeriksaan baru memiliki merek, apa gugatan tetap bisa dijalankan. Tergantung bagaimana dia bisa membuktikan tentang hak kebendaannya. Kalau dia ada bukti baru, maka dia harus ajukan gugatan baru;
- Bahwa gugatan Obscurlibel adalah gugatan kabur yang tidak jelas posita dan petitum. Gugatan tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Misal si A mengaku pemilik tanah, tapi tidak ada buktinya, maka gugatan ini kabur;



- Bahwa ketika seseorang mendalilkan tentang merek, contoh merek abc, sedangkan yang dituntut adalah pembatalan xyz, dikategorikan error in objective, salah objek, yang kita punya merah, tapi yang dibuktikan kuning. Ini namanya salah objek;
- Bahwa Hukum Perdata dalam perkara merek adalah spesialis, pendaftaran merek adalah pendaftaran untuk publikasi untuk berlaku pihak ketiga. Sedangkan peralihan antara para pihak mengacu pada asas consensus. Peralihan hak beralih pada saat konsensus jual beli. Memang ada ketentuan harus ada pendaftaran, supaya dilindungi oleh hukum dan mengikat pihak ketiga. Sama halnya dalam pertanahan, jual beli bisa jadi keperdataan sudah terlaksana, tapi harus didaftar di Kantor Pertanahan. Memang dalam sistem hukum di Indonesia, ada yang peralihannya diatur secara khusus;
- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikannya adalah bukan peralihannya melainkan Sertifikatnya merupakan publikasi haknya adalah saat peralihan. Jadi harus dibedakan antara kebendaan suatu benda dan hak publisitas yang memang diatur hukum publik;
- Bahwa lepasnya hak atas merek. Hak keperdataan beralih tapi publisitas agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan;
- Bahwa harus dibedakan kepemilikan pribadi dan kepemilikan PT. Kalau seseorang sudah menyerahkan asset pribadi kepada PT maka telah beralih hak dia ke PT. Oleh karena itu, pemilik awal tidak bisa bertindak lagi untuk dan atas namanya sendiri tapi yang berhak adalah PT itu. Dalam UU PT sudah diatur, siapa yang berhak mewakili PT adalah Direksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat diberi tanda TT-01 sampai dengan TT-09 yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-2, TT-5, dan TT-8 berupa fotocopy sesuai leges sebagai berikut :

1. Print Out surat penolakan tetap merek PSTORE GLOW nomor Permohonan DID2021030679, selanjutnya diberi tanda bukti TT-01;
2. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 847/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-02;
3. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943833 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-03;



4. Print Out surat penolakan tetap merek PSTORE GLOW nomor Permohonan DID2021020469, selanjutnya diberi tanda bukti TT-04;
5. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 843/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-05;
6. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943834 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-06;
7. Print Out surat penolakan tetap merek Pstore Glow Men nomor Permohonan DID2021030680, selanjutnya diberi tanda bukti TT-07;
8. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 848/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-08;
9. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943835 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-09;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 April 2022 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam materi Gugatan Penggugat selalu mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik dari merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran IDM000877377;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada pengumuman merek pada laman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diketahui bahwa pemilik sesungguhnya kedua merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA beralamat di Jl. Komud
Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang
Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa:

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dan atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan
kepada Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Shandy Purnamasari
bukan sebagai Pemilik dari merek terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare +
LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN" dan tidak pula mengantongi
permohonan merek lainnya dari kementerian, sehingga menurut hukum
bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Pihak yang
berkepentingan, mengingat dirinya secara pribadi bukanlah pemilik dari merek
terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR
MEN" dan bukan pula produsen produk kosmetik yang menggunakan kedua
merek tersebut, kiranya cukup menjadi alasan gugatan Penggugat dinyatakan
Tidak Dapat Diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan
Penggugat tidak memiliki legal standing sehingga menurut hukum bukanlah
pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek, Majelis
Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, karena
untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau legal standing
mengajukan gugatan haruslah didasarkan pembuktian dalam persidangan,
sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan eksepsi Tergugat yang
menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan
gugatan pembatalan merek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut juga
telah memasuki pokok perkara, sedangkan terbukti atau tidaknya gugatan
bergantung pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian
eksepsi tersebut juga patutlah untuk ditolak;

Halaman 78 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



2. Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut pembatalan atas pendaftaran masing-masing merek “PSTORE GLOW” IDM000943833; “PSTORE GLOW” IDM000943834; dan “PSTORE GLOW MEN” IDM000943835, ternyata dalam fundamentum petendi justru berkali-kali menyebut merek “PS GLOW” dan PS GLOW MEN”, sebagaimana tercantum pada posita gugatannya, antara lain:

- Posita Nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan:
 - Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”. Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kemasan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” dikeluarkan oleh Tergugat dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare “MS GLOW” milik Penggugat;
- Posita Nomor 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan:
 - Mengapa Tergugat menggunakan merek “PS GLOW” padahal bisa menggunakan merek “PS WHITE” atau “PS CARE”. Penggugat meminta Tergugat dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal tersebut diabaikan;
- Posita Nomor 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan:
 - Bahwa merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” benar milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni ...”;
- Posita Nomor 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan:
 - Merek yang digunakan Tergugat yakni “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki Penggugat;
- Posita Nomor 19 (sembilan belas) Penggugat mendalilkan:



- Banyak produk skincare yang telah diproduksi Penggugat dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut...”

➤ Posita Nomor 20 (dua puluh) Penggugat mendalilkan:

- Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang digunakan Penggugat dan kemudian ditiru juga oleh Tergugat dalam menjual produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”;

➤ Posita Nomor 24 (dua puluh empat) Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” namun upaya yang dilakukan Penggugat ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebutan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” berkali-kali dalam posita gugatan Penggugat tersebut menciptakan kerancuan dan kebingungan seolah-olah antara merek “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW” adalah merek yang sama dan antara merek “PS GLOW MEN” dan merek “PSTORE GLOW MEN” adalah sama sehingga Penggugat menuntut pembatalan merek “PSTORE GLOW” dengan narasi dan alasan dalam posita tentang merek “PS GLOW” dan menuntut pembatalan merek “PSTORE GLOW MEN” dengan narasi alasan dalam posita tentang merek “PS GLOW MEN”;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya merek “PSTORE GLOW” merupakan merek yang berbeda dengan merek “PS GLOW” dan merek “PSTORE GLOW MEN” merupakan merek yang berbeda dengan merek “PS GLOW MEN” dan masing-masing merek tersebut memiliki produk sendiri-sendiri, yang seluruhnya diproduksi dan dipasarkan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa sebagai petunjuk awal tentang keberadaan merek merek “PSTORE GLOW” yang berbeda dengan merek “PS GLOW”, masing-masing dapat dilihat pada produk yang beredar sebagaimana terdaftar pada BPOM, antara lain sebagaimana dimaksud pada Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PSTORE GLOW”, Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PS GLOW” dan Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PSTORE GLOW MEN”;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" namun dalam posita justru menerangkan dan menjelaskan tentang merek "PS GLOW", merupakan gugatan yang tidak memiliki relevansi antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, menegaskan bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang:

- i. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- ii. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- iii. Objek sengketa tidak jelas;
- iv. Kerugian tidak dirinci;
- v. Petitum gugatan tidak jelas;
- vi. Posita dan Petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" namun dalam narasi posita justru membahas, menyebut dan mengidentifikasi merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah identik dan seolah-olah merek "PSTORE GLOW MEN" dan merek "PS GLOW MEN" merupakan merek yang sama, patut dinyatakan Obscur Libel karena:

- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, yakni dalam posita menyebut merek "PSTORE GLOW" sebagai merek "PS GLOW" dan merek "PSTORE GLOW MEN" sebagai merek "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Objek sengketa tidak jelas, yakni apakah yang dipermasalahkan PENGUGAT dan sebagai alasan keberatan adalah pendaftaran merek "PSTORE GLOW" atau "PS GLOW", dan apakah merek "PSTORE GLOW MEN" atau "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita PENGUGAT menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW", atau dalam posita menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW MEN" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dinyatakan Obscur Libel, apabila gugatan tersebut tidak terang dan tidak tegas sehingga sulit dipahami dan dijawab oleh pihak lawan. HIR/RBg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan namun tidak mengatur tentang persyaratan mengenai isi dari gugatan, tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dalil dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (fundamentum petendi);
3. Tuntutan (petitum)

Ad.1. Identitas para pihak

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat telah menyebut secara jelas identitas para pihak dan tentang nama dan alamat dari para Pihak dengan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Shandy Purnamasari selaku pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377, telah memberi Kuasa kepada para Advokat yang berkantor pada "Amir Burhannudin & Partners" berkedudukan di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Putra Siregar, beralamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selaku pemilik merek "PSTORE GLOW" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek dan Indikasi Geografis, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini telah dengan jelas menyebutkan identitas Penggugat, identitas Tergugat dan Turut Tergugat a quo;



Ad. 2. Fundamentum petendi (dasar tuntutan)

Menimbang, bahwa fundamentum petendi berisikan dalil dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang terdiri atas 2 (dua) bagian:

- a. Yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa tentang duduk perkaranya, yakni Penggugat mendalilkan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000877377 yang telah terdaftar terlebih dahulu. Penggugat mendalilkan pula bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek tersebut dengan dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
- b. Yang menguraikan tentang hukumnya yakni menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi landasan yuridis dari tuntutan hak (bukan menyebutkan aturannya melainkan hal atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan). Bahwa Penggugat telah mengungkapkan secara jelas hubungan hukum Penggugat dengan permasalahan hukum yang dihadapi, subyek hukum dan obyek hukum serta maksud tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Tergugat mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat dan Tergugat pula telah mendaftarkan merek dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu pada Turut Tergugat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek dan Indikasi Geografis, sehingga untuk itu mohon merek-merek Tergugat untuk dibatalkan;



Ad.3. Petitum

Menimbang, bahwa petitum adalah apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh Majelis Hakim, dimana dalam gugatan a quo, Penggugat mohon agar diputuskan sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek dan menyatakan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377, yang telah terdaftar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon untuk menyatakan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835 dilandasi dengan itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377 yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan di atas dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

Menimbang, bahwa apabila dasar gugatan tersebut dihubungkan dengan adanya petitum gugatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat adanya persesuaian antara posita dengan petitum,



sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam narasi gugatan Penggugat sebagaimana tercermin dalam:

Posita angka 9 (sembilan) berbunyi:

- Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Terdapat kemiripan antara produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" dikeluarkan oleh Tergugat dan diproduksi oleh PT. Ekojaya Abadi Lestari yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare "MS GLOW" milik Penggugat;

Posita angka 19 (sembilan belas) berbunyi:

- Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat Penggugat yang kemudian ditiru oleh Tergugat juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi Penggugat dengan menggunakan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian turut diproduksi oleh Tergugat dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN", yakni sebagai berikut:
 - k. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;
 - l. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;



- m. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;
- n. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- o. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
- p. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- q. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- r. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
- s. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- t. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;

Menimbang, bahwa narasi gugatan Penggugat seolah Tergugat adalah produsen kosmetik merek “PS GLOW” sesuai materi posita tersebut adalah tidak benar sesuai data BPOM Republik Indonesia di atas sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa produsen kosmetik merek “PS GLOW” adalah CV. ZWEENA ADI NUGRAHA, sedangkan pihak pengguna mereka “PS GLOW” tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dan bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah produsen dari kosmetik dengan merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN”, maka sesuai data BPOM di atas diketahui bahwa Produsen dari kosmetik merek “PSTORE GLOW” adalah PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL dan PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna merek "PSTORE GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA"

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 yakni jauh sebelum Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian dan mengajukan gugatan aquo Tergugat telah memberikan Kuasa pengalihan kepemilikan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" secara mutlak kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sehingga seluruh proses upaya pendaftaran hingga banding merek tidak dilaksanakan oleh Tergugat sendiri melainkan dilaksanakan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pengguna dan produsen kosmetik yang menggunakan kedua merek PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat yang merasa keberatan dengan produksi kosmetik dengan merek "PS GLOW" atau "PSTORE GLOW" kiranya wajib melibatkan pihak yang kedudukannya disebut dalam gugatan tersebut, yakni:

- CV. ZWEENA ADI NUGRAHA;
- PT. MAHAKARYA SUKSES INTEERNASIONAL;
- PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI

atau setidaknya wajib melibatkan pemilik dan pengguna dari merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW", yakni:

- PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Sehingga Pengajuan gugatan hanya terhadap Tergugat selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek tersebut baik "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" merupakan error in persona atau setidaknya menyebabkan gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Tergugat telah mendalilkan bahwa pengajuan gugatan hanya terhadap Tergugat selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" sehingga

Halaman 87 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



menyebabkan gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berwenang untuk menarik pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa adapun pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan Penggugat dimana Tergugat tersebut secara langsung telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apakah ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat atau para Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan diketahui ketika memeriksa pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut di Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi gugatan kurang Pihak haruslah ditolak;

4. Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat sendiri telah digugat oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 2/PDT.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby karena menggunakan merek "MS GLOW" sedangkan merek terdaftar sesungguhnya adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE", sehingga dianggap menyerupai merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yang digunakan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Menimbang bahwa menanggapi eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona karena Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat selaku pemilik merek 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat error in persona, maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Tergugat atau pihak lain, dalam hal ini PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang memiliki kepentingan langsung dengan merek 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN";

Menimbang, bahwa hal tersebut baru diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini juga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan Tergugat yang telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No.: IDM000877377, yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dan Tergugat telah pula mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" Nomor IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Sehingga pendaftaran merek "PSTORE GLOW" No. IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" No. IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 yang telah terdaftar atas nama Tergugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya Tergugat yang telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kepentingan dan hubungan dengan gugatan dalam perkara aquo karena merek-merek tersebut di atas bukanlah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-81, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu)



orang ahli sedangkan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-25B, 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-01 s/d TT-09);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu eksepsi Tergugat apakah Penggugat mempunyai legal standing, mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa *"Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain Pemilik merek terdaftar, Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 A,B,C dan T-2 A,B Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukan Pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN", dan tidak pula mengantongi permohonan merek lainnya dari kementerian. Tergugat juga mendalilkan telah terjadi pengalihan hak atas merek dan pemilik sesungguhnya kedua merek tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yakni Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari telah mendalilkan sebagai pemilik merek. Berdasarkan bukti sertifikat merek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek sehingga memiliki legal standing dan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-3 s/d P-8 telah pula mendalilkan sejak didaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tahapan acara pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat serta agenda sidang pemeriksaan saksi serta keterangan ahli baik yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Penggugat masih tercatat sebagai pemegang merek terdaftar “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Adi Supanto SH.MH., yang menerangkan bahwa seseorang yang dalam pengajuan gugatan dia bukan lagi pemilik barang, tapi dalam proses pemeriksaan baru menerima pengalihan merek dari yang semestinya memiliki merek tersebut. Menurut Ahli yang penting pada saat mengajukan gugatan siapa pemilik mereknya adalah dilihat dari siapa pemilik sertifikatnya termasuk sudah dialihkan atau belum dan pengalihan tersebut harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa pada saat tanggal pengajuan gugatan, merek masih tercatat atas nama pemilik merek yang bersangkutan maka pemilik merek terdaftar masih berhak mengajukan gugatan pembatalan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Prof. OK. Saidin, SH.MHum., yang menerangkan terjadinya peralihan merek untuk merek terdaftar peralihanya setelah dicatatkan. Peralihan merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Hasyim Purba, SH.MHum., yang menerangkan bahwa jika ada peralihan merek di tengah persidangan, maka konsekuensi hukumnya yang pertama harus dibuktikan adalah kebenaran bahwa dia adalah pemilik hak kebendaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Supanto, SH.MH., yang menerangkan bahwa sertifikat merek adalah satu-satunya bukti kepemilikan merek, karena sistem UU Merek adalah konstitutif jadi perlindungan merek berdasarkan atas merek terdaftar. Demikian pula dengan keterangan ahli Prof. OK. Saidin, SH.MHum., yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek dan petikan resmi sertifikat merek juga merupakan bagian dari sertifikat merek;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak didaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran merek, sampai dengan pembuktian, pemeriksaan saksi serta keterangan ahli, Penggugat berdasarkan sertifikat merek masih tercatat sebagai pemilik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No.

Halaman 91 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. IDM000877377. Sehingga dengan demikian Penggugat mampu mendalilkan dan membuktikan sebagai pemilik merek yang memiliki legal standing dan sebagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis oleh karenanya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-7 s/d T-13, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan error in persona karena Tergugat tidak memiliki kepentingan dan gugatan a quo tidak melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, yakni PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek “PS GLOW”, “PSTORE GLOW”, “PS GLOW MEN”, maupun “PSTORE GLOW MEN”;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-61 s/d P-63 yakni petikan resmi sertifikat merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943833, Merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834., dan Merek “Pstore Glow Men” Nomor IDM000943835, dimana untuk ketiga merek tersebut terdaftar atas nama Putra Siregar, sebagai pemilik merek terdaftar dengan alamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek hal demikian berdasarkan keterangan ahli Prof. OK Saidin, SH.MHum., yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek dan petikan resmi sertifikat merek juga merupakan bagian dari sertifikat merek;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dan setelah mendengarkan keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan Tergugat adalah pemilik merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943833, Merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834., dan Merek “Pstore Glow Men” Nomor IDM000943835, yang terdaftar atas nama Putra Siregar, sebagai Pemilik Merek terdaftar beralamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat yang beralamat sebagaimana terdapat pada sertifikat merek sehingga telah sesuai gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa gugatan juga tidak kurang pihak dan tidak error in persona oleh karena itu eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 20 September 2016. Nomor Pendaftaran: IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 5 Pebruari 2020 Nomor Pendaftaran: IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 Penggugat adalah pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-8 Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 s/d P-40 Penggugat telah menggunakan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 pada berbagai produk kosmetik untuk kemudian diproduksi dan dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan merek yang dimilikinya pada produk kosmetik sebagaimana telah disampaikan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 dan suaminya adalah pengusaha produk kosmetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Leonardus Ary Sugiarto yang menerangkan bahwa saksi sebagai pemilik CV.

Halaman 93 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prakarsa Buana Sentosa yang menjadi supplier kemasan untuk produk kosmetik yang selama ini diproduksi dan dijual menggunakan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan setelah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli sebagaimana tersebut di atas maka Majelis mempertimbangkan dan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok permasalahan terhadap alat bukti surat, saksi dan keterangan ahli, baik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833. dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: DM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan lain dalam perkara ini adalah apakah pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833. dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Nomor Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstick, pelembab, deodorant, pembersih muka”, dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara sampai dengan tanggal 20 September 2026;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan pada tanggal 5 Pebruari 2020 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR MEN” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek: Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. Nomor Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstick”., dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2030;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek dan terdaftar pertama kali sebagai pemegang merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka untuk itu Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 dan P-2.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-7 dan P-8 juga sebagai satu-satunya pemilik merek MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat adalah pemilik merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835, maka untuk menguatkan dalil itu Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-61 s/d P-63, yakni berupa petikan resmi sertifikat merek atas nama Tergugat Putra Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Turut Tergugat bertanda TT-03, TT-06 dan TT-09 yakni print out sertifikat merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835 adalah terdaftar atas nama Tergugat Putra Siregar;

Halaman 95 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan menerbitkan sertifikat merek milik Tergugat atas dasar adanya putusan Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek milik Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperkuat dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti bertanda TT-02, TT-05 dan TT-08 yakni berupa Putusan Komisi Banding Merek No. 847/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW, No. 843/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW dan 848/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW MEN;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti bertanda T-20 A,B,C yakni Putusan Komisi Banding Merek: No. 847/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW, No. 843/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW dan 848/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW MEN, yang menjadi dasar Turut Tergugat atas perintah Komisi Banding Merek untuk menerbitkan sertifikat merek atas nama Pemohon Banding yaitu Putra Siregar;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan banding oleh Pemohon Banding yakni Putra Siregar ke Komisi Banding Merek adalah karena adanya surat penolakan tetap merek yang dikeluarkan Turut Tergugat sebagaimana bukti bertanda TT-01, TT-04, dan TT-07, yakni Print Out Penolakan Tetap: merek "PSTORE GLOW" No. Permohonan DID2021030679, merek "PSTORE GLOW" No. Permohonan DID2021020469 dan merek "Pstore Glow Men" No. Permohonan DID2021030680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat telah ditolak Turut Tergugat dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*;

Menimbang, bahwa pertanyaan lebih lanjut adalah apakah merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain*



atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis". Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah "kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut". Sedangkan yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah "Permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan merek dan menjalankan usaha kosmetik lebih dulu dari Tergugat, juga mendalilkan bekerja keras membangun reputasi merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No.: IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 dimana melalui berbagai macam kegiatan promosi dengan menggunakan berbagai media cetak dan elektronik hingga Penggugat kemudian banyak memperoleh penghargaan dan merek yang dimiliki Penggugat juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan serta menjadi semakin dikenal masyarakat, sebagaimana bukti bertanda P-41 s/d P-60;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang merek milik Tergugat merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan membandingkan merek milik Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti bertanda P-74 dan P-75 yakni identifikasi adanya persamaan-persamaan antara produk skincare yang menggunakan merek milik Penggugat merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan merek milik Tergugat yakni "PSTORE GLOW", "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men", serta dengan membandingkan model bisnis, mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk yang didalilkan ditiru, diterapkan dan digunakan Tergugat untuk bersaing melawan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan antara etiket merek dagang "PSTORE GLOW" Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik TERGUGAT dengan merek dagang "MS GLOW/for cantik skincare+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 milik Penggugat. Dan membandingkan antara merek “Pstore Glow Men” dengan etiket mereknya ditulis “PS GLOW MEN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835 milik Tergugat dengan etiket merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen yang selama ini telah menggunakan produk komestik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Adi Supanto, SH.MH., yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisan atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan dan produknya harus sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833.. Kelas Barang/Jasa: 3 dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3, 44 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat. Dan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petition Penggugat pada poin 3.1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran IDM000943834 dan merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan



merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-64 s/d P-69 dan sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan adanya komunikasi berupa chatting antara saksi dengan Tergugat yang meminta agar dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan Penggugat dan Suaminya supaya dapat memiliki Franchise Cabang MS GLOW di Batam;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertemuan pada sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Mall Citos, Jakarta Selatan. Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut Suami Penggugat menceritakan bagaimana awal merintis usaha kosmetika dari maklon terlebih dahulu pada PT. Ekost Jaya di Sidoarjo sebelum punya pabrik sendiri, diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Penggugat dan Suaminya adalah usaha Kosmetik dan yang disampaikan Putra Siregar juga tentang kosmetik namun merek kosmetik PStore dan PS Glow waktu itu belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leonardus Ary Sugiarto yang menerangkan bahwa saksi merupakan supplier kemasan produk kosmetik yang menggunakan merek milik Penggugat dan saksi pernah menyampaikan kepada Suami Penggugat ada pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek milik Penggugat yang kemudian dipesan oleh PT. Ekosjaya Abadi Lestari untuk produk kosmetik orang Jakarta bernama Putra Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang menerangkan pasca pertemuan saksi tahu dari Tergugat ada produk kosmetik dengan etiket merek Ps Glow dan Ps Glow Men;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan menerangkan bahwa Penggugat dan suaminya marah setelah mengetahui di pasaran ada produk kosmetika yang menggunakan etiket merek PS Glow dan PS Glow Men milik Tergugat, sehingga kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi terhadap adanya laporan polisi ini dibenarkan oleh saksi Sri Mustikawati dan saksi Septiani Tri Cahyani;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan dan saksi Sri Mustikawati benar bahwa Penggugat keberatan karena nama merek milik Tergugat menyerupai merek milik Penggugat,



demikian juga dengan sistem penjualan yang memakai nama reseller, distributor dan warna produk;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Pada awal mediasi Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat, selanjutnya mengenai hal-hal yang dibicarakan Tergugat harus menarik produk kosmetik PS Glow di pasaran, Tergugat meminta maaf di depan publik atau media dan ganti rugi. Terhadap permintaan maaf dan menarik produk kosmetik dari pasaran disetujui Tergugat, bahkan Tergugat bersedia menyerahkan mereknya kepada Penggugat, namun untuk ganti kerugian Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Supanto, SH.MH., yang dimaksud itikad tidak baik pada Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Beritikad tidak baik itu merupakan suatu niat. Saat mengajukan permohonan ada niat dia meniru, mengikuti atau menjiplak merek orang lain. Kemudian dalam kegiatan usahanya bisa menimbulkan persiangan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pertama beritikad tidak baik. Kedua, tidak jujur pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. OK Saidin, SH.MHum., itikad tidak baik saat permohonan merek berdasarkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan ada merek yang tidak bisa didaftar, ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun batasan itikad tidak baik adalah jika di dalamnya terdapat usaha untuk mendompleng atau itikad tidak baik bisa terlihat setelah terlaksana apakah tujuannya baik atau apa akibat yang ditimbulkan. Itikad tidak baik merupakan alasan penolakan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TT-01, TT-04, dan TT-07, yakni printout Penolakan Tetap merek "PSTORE GLOW" Nomor Permohonan DID2021030679, merek "PSTORE GLOW" Nomor Permohonan DID2021020469 dan merek "Pstore Glow Men" Nomor Permohonan DID2021030680 milik Tergugat pernah ditolak dengan alasan Permohonan pendaftaran merek ditolak karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti bertanda T-9 dan T-10 dan keterangan saksi Sri Mustikawati mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan kepemilikan merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” serta usaha produk kosmetik dengan PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA dan Tergugat hanya sebagai Brand Ambassdor, bukti bertanda T-23. Akan tetapi berdasarkan bukti P-81 berupa Data Perseroan PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA yang dahulu bernama PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA justru terbukti sebaliknya, bahwa Tergugat sebagai Pendiri dan Pemegang Saham Pengendali sebesar 98% atas kepemilikan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA kemudian dirubah namanya menjadi PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai pihak yang memiliki kendali, niat dan rencana awal atas usaha Industri Kosmetik dengan menggunakan merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” dimana sebelumnya merek-merek tersebut telah didaftarkan Tergugat dengan dilandasi itikad tidak baik dengan meniru dan mengikuti merek milik Penggugat namun ternyata kemudian ditolak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan usaha Tergugat dilatarbelakangi oleh usaha Penggugat sehingga pendaftaran merek atas nama Tergugat telah diilhami dan dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum 4 dan 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat bahwa terbukti pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran IDM000943833. dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran DM000943834. atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran IDM000943835 atas nama Tergugat juga terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan pula petitum Penggugat bahwa pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran:

Halaman 101 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000943833., merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat terbukti dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum berikutnya mengenai batalnya pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833., merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek milik Tergugat dibatalkan, maka selanjutnya kepada Turut Tergugat agar melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perkara aquo, kepada Turut Tergugat dihukum agar tunduk dan taat pada putusan ini dan Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, Merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834., dan Merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 yang terdaftar atas nama Putra Siregar dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana diatur pada Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 dan 8 agar Tergugat dihukum untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan kosmetik dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" dan agar putusan dalam perkara a quo dilaksanakan dengan serta merta oleh karena pembuktian perkara aquo tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya petitum 7 dan 8 tersebut, maka petitum 7 dan petitum 8 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 102 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;



- c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
- a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni:
- a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami: Immanuel, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H, dan Dr. Ulina Marbun, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Junain Arif, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arif, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Biaya proses	Rp. 150.000,00
2. Biaya panggilan	Rp.3.956.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.4.126.000,00

(empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);